



安徽省科苑（集团）股份有限公司

收购报告书

公司名称： 安徽省科苑（集团）股份有限公司

上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： *ST科苑

股票代码： 000979

收 购 人： 中弘卓业集团有限公司

住 所： 北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼305室

通讯地址： 同公司住所

签署日期： 二〇〇九年十二月

收购人特别声明

就本次收购事宜，收购人做如下声明：

一、本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编本报告。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了中弘卓业集团有限公司在安徽省科苑（集团）股份有限公司中拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制安徽省科苑（集团）股份有限公司的股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；收购人在本报告中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。

四、收购人以持有的房地产股权资产认购安徽省科苑（集团）股份有限公司向其发行的股份之行为，已经收购人及上市公司股东大会审议通过，中国证监会对本次交易的已核准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和本报告书做出任何解释说明。

六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义	4
第一节 收购人介绍	6
一、收购人基本情况	6
二、收购人股权及控制关系	8
三、收购人业务发展及简要财务状况	11
四、相关处罚及重大诉讼或仲裁	13
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况	13
六、持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况	13
第二节 收购决定及收购目的	14
一、收购目的	14
二、未来 12 个月内是否有增持计划	14
三、本次收购的批准和授权	14
第三节 收购方式	16
一、收购人持有上市公司股份情况	16
二、收购的方式	16
三、发行股份购买资产协议	18
四、本次用于认购 ST 科苑新增股份的资产情况	19
五、本次收购后股权结构	30
六、收购人拥有股份的权利限制情况	31
第四节 收购资金来源	32
第五节 后续计划	33
一、主营业务调整计划	33
二、董事及高级管理人员的变动计划	33
三、组织结构调整的计划	33
四、上市公司章程的修改计划	34
五、上市公司现有员工的安排计划	34
六、上市公司分红政策的调整计划	35

七、收购人未来 12 个月对收购部分资产出售、合并、与他人合资或合作计划	35
第六节 对上市公司的影响分析	36
一、本次收购完成后，对上市公司独立性的影响	36
二、本次收购完成后，与上市公司的同业竞争情况	37
三、本次收购完成后，与上市公司的关联交易情况	38
第七节 与上市公司之间的重大交易	42
第八节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	43
一、收购人买卖上市公司挂牌交易股份的情况	43
二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司挂牌交易股份情况	43
第九节 收购人的财务资料	44
一、中弘卓业的简要财务报表	44
二、中弘卓业 2008 年度财务会计报表审计情况	47
第十节 其他重大事项	49
一、银行债务重组情况	49
二、关于中国特色经济之窗项目用地和望京商业街项目用地用途的说明	52
三、关于建银国际有关情况的说明	62
四、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排	65
五、中弘卓业开发的天津武清项目情况介绍	71
第十一节 收购人及相关中介机构声明	74
一、收购人声明	74
二、收购人财务顾问声明	75
三、律师声明	76
第十二节 备查文件	77
一、备查文件清单	77
二、其他事项	78

释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

收购人/本公司/中弘卓业	指	中弘卓业集团有限公司
报告书/本报告书	指	安徽省科苑（集团）股份有限公司收购报告书
ST 科苑/上市公司/科苑集团	指	安徽省科苑（集团）股份有限公司
江西中成	指	江西中成实业有限公司
中弘卓业	指	中弘卓业集团有限公司
中弘投资	指	北京中弘投资有限公司
中弘兴业	指	北京中弘兴业房地产开发有限公司
科苑实业	指	宿州科苑实业有限公司
建银国际	指	建银国际投资咨询有限公司
本次重大资产出售/本次资产出售	指	科苑集团将拟出售资产出售给宿州科苑实业有限公司的行为
拟出售资产	指	科苑集团拥有的除 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费 -6,669,862.31 元之外的全部资产和负债
拟购买资产/拟注入资产	指	中弘投资 100%的股权和中弘兴业 100%的股权
本次收购	指	收购人以其所合法持有的中弘投资 81.03%股权和中弘兴业 100%股权认购科苑集团发行的 378,326,988 股人民币普通股行为
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	科苑集团本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的行为
《资产出售协议》	指	2009 年 4 月 13 日，ST 科苑与科苑实业签署的《资产出售协议》
《发行股份购买资产协议》	指	2009 年 4 月 13 日，ST 科苑与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法

《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
16 号准则	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
财务顾问/民生证券	指	民生证券有限责任公司
法律顾问/金诚同达	指	北京市金诚同达律师事务所
收购方审计机构/开元信德	指	开元信德会计师事务所有限公司
注入资产审计机构/立信审计	指	立信会计师事务所有限公司
出售资产审计机构/深圳鹏城审计	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
注入资产评估机构/中联评估	指	中联资产评估有限公司
出售资产评估机构/中科华评估	指	北京中科华资产评估有限公司
审计基准日/评估基准日	指	2008 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：	中弘卓业集团有限公司
注册地址：	北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼 305 室
法人代表：	王永红
注册资本：	60000 万元人民币
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号码：	110000007598550
税务登记证号码：	京税证字 110105767500449 号
经营范围：	投资咨询、投资管理，信息咨询（中介除外），市场营销策划，技术开发、技术转让，承办展览展示活动，组织文化艺术交流，销售机械电器设备、五金交电、日用百货、针纺织品、建筑材料、金属材料、木材、木制品、不锈钢制品、矿产品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。
经营期限：	2004 年 11 月 04 日至 2024 年 11 月 03 日
股东情况：	江西中成实业有限公司持有 100% 股权
通讯地址：	北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼 305 室
联系电话：	010-59621199
联系传真：	010-59621111
联系人：	刘奇

（二）历史沿革及股权变动情况

中弘卓业集团有限公司原名为北京中弘卓业有限公司，由江西中成和中弘兴业共同

出资设立，于2004年11月4日在北京市工商行政管理局登记注册。中弘卓业成立时注册资本为10000万元，其中江西中成出资9000万元，占注册资本的90%，中弘兴业出资1000万元，占注册资本的10%。

2007年6月25日，中弘兴业与江西中成签署《出资转让协议书》，约定中弘兴业将其所持中弘卓业9%的股权转让给江西中成。同日，中弘兴业与北京永顺发汽车保洁有限公司（简称“北京永顺发”）签署《出资转让协议书》，约定中弘兴业将其所持中弘卓业1%的股权转让给北京永顺发。2007年6月27日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让的变更登记，并换发新的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，江西中成持有中弘卓业99%的股权，北京永顺发持有中弘卓业1%的股权。

2007年6月27日，经北京市工商行政管理局核准，北京中弘卓业有限公司名称变更为中弘卓业集团有限公司。

2007年9月20日，北京永顺发与江西中成签署《出资转让协议书》，北京永顺发将所持中弘卓业1%的股权转让给江西中成。2007年10月11日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让的变更登记，并换发新的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，江西中成持有中弘卓业100%的股权。

（三）最近三年注册资本变化情况

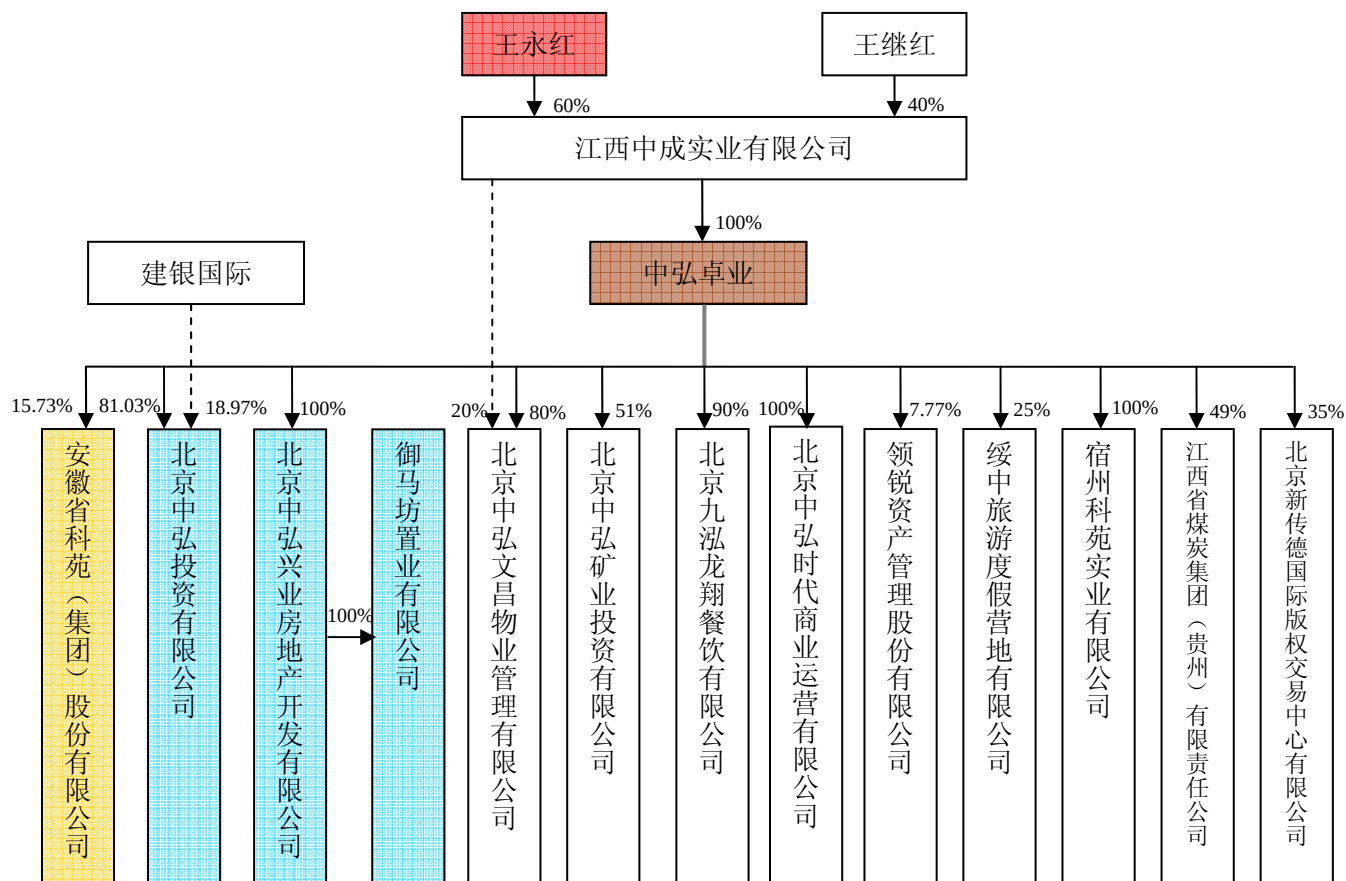
中弘卓业成立于2004年11月4日，注册资本为人民币10000万元。根据北京市工商行政管理局于2004年2月6日颁布《北京市工商行政管理局关于印发<改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见>的通知》规定，中弘卓业设立时的出资不需要验资报告，2004年11月4日北京市商业银行航天支行出具了《交存入资资金凭证》。2004年11月11日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。具有证券从业资格的开元信德会计师事务所于2009年3月15日对该验资事项出具了《关于中弘卓业集团有限公司设立验资过程专项说明》。

2008年1月30日，中弘卓业股东江西中成作出书面决定，向中弘卓业增资人民币50000万元。根据北京竞宇会计师事务所有限公司出具的竞宇（2008）验字[009]号《验资报告》，截至2008年1月31日止，江西中成完成对中弘卓业的50000万元增资。2008年2月13日，中弘卓业取得了北京市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册资本变更为60000万元。

二、收购人股权及控制关系

（一）收购人股权结构

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构图如下：



注： 为上市公司 为本次拟注入资产 为实际控制人 为收购主体

（二）收购人股东情况

江西中成为中弘卓业的股东，持有其 100% 的股权。江西中成于 2002 年 2 月 1 日成立，现持有宜丰县工商行政管理局核发的注册号为 360924210000200 的《企业法人营业执照》。江西中成的公司住所为宜丰县二轻局三楼，法定代表人为王继红，注册资本为 3,000 万元整，实收资本为 3,000 万元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：实业投资，房地产开发（凭资质证经营），技术开发及转让，信息咨询，机械电子设备，生产销售，建筑材料，家用电器，汽车配件，金属材料，计算机软硬件及外围设备销售。营业期限自 2006 年 8 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日。江西中成的股东为王永红、王继红，分别持有其 60%、40% 的股权，王永红和王继红系兄弟关系。

截至本报告书签署之日，江西中成仅有中弘卓业一家控股公司和一家参股公司，即

江西中成持有中弘卓业 100%股权和中弘文昌物业 20%股权。

（三）收购人实际控制人情况

中弘卓业的实际控制人为王永红先生，持有中弘卓业60%的股权。

王永红，男，汉族，1972年1月9日出生，住址为江西省宜春市新昌镇南门路45号，身份证号码为362229197201090030。王永红先生曾任北京永顺发汽车保洁有限公司董事长、总经理，北京中弘投资有限公司总裁，现任中弘卓业集团有限公司董事长、总经理，安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长。王永红先生为全国青联委员，北京市朝阳区第14届人民代表大会代表；曾被评为2005-2006中国房地产年度贡献人物奖，北京地产年度影响力人物，2006中国不动产行业创新人物；并担任清华大学房地产高级研修班客座教授。

（四）收购人参控股公司基本情况

截至本报告书签署之日，中弘卓业参控股公司基本情况如下：

产业类别	下属企业名称	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	成立日期
房地产业	北京中弘投资有限公司	有限责任公司	55040	何礼平	81.03	2001-11-6
房地产业	北京中弘兴业房地产开发有限公司	有限责任公司	20000	王柱华	100	2002-12-16
其他金融活动	领锐资产管理股份有限公司	股份有限公司	193000	郑跃文	7.77	2006-12-22
煤炭开采业	江西省煤炭集团（贵州）有限责任公司	有限责任公司	20000	朱志明	49	2008-5-28
新型建材、医药	安徽省科苑（集团）股份有限公司	股份有限公司	12400	王永红	15.73	1995-1-28
制造业	宿州科苑实业有限公司	有限责任公司	10000	金洁	100	2007-11-09
采矿业	北京中弘矿业投资有限公司	有限责任公司	3000	刘奇	51	2007-5-28
投资、版权管理	北京新传德国际版权交易中心有限公司	有限责任公司	1000	李蘅	35	2006-12-6
物业管理	北京中弘文昌物业管理有限公司	有限责任公司	100	吴建波	80	2006-4-10
其他金融活动	北京中弘时代商业运营管理有限公司	有限责任公司	500	马向	100	2006-8-18

餐饮业	北京九泓龙翔餐饮有限公司	有限责任公司	30	吴建波	90	2007-6-4
旅游服务	绥中县旅游度假营地有限责任公司	有限责任公司	50	芦学森	25	2006-7-13

（五）收购人核心企业介绍

1、北京中弘投资有限公司

中弘投资成立于2001年11月6日，目前的注册资本为55,040万元，股东为中弘卓业和建银国际。中弘卓业持有中弘投资81.03%的股权，建银国际持有中弘投资18.97%的股权。

经营范围：投资管理，技术开发及转让，信息咨询（中介除外），承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电子设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺织品、包装食品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备，房地产开发及商品房销售。

2、北京中弘兴业房地产开发有限公司

中弘兴业成立于2002年12月16日，目前的注册资本为20,000万元，为中弘卓业的全资子公司。

经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，房地产信息咨询，承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电器设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺制品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备。

3、北京中弘时代商业运营管理有限公司

北京中弘时代商业运营管理有限公司成立于2006年8月18日，注册资本为500万元，住所位于北京市平谷区黄松峪乡东街402号。

公司经营范围：企业管理服务，销售纺织品、服装、日用百货、文化体育用品、工艺美术品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品），组织文化艺术交流活动（演出除外），技术开发，经济信息咨询（中介除外）。

4、北京中弘矿业投资有限公司

北京中弘矿业投资有限公司成立于2007年5月28日，注册资本为3,000万元，住所位于北京市平谷区马坊工业园区西区254号。

公司经营范围：矿业投资、投资管理，技术开发、技术转让，经济贸易信息咨询，

承办展览展示，组织文化艺术交流活动（不含演出），销售机械设备、五金电子、电子设备、汽车配件、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、金属材料、计算机软硬件及外围设备。

5、宿州科苑实业有限公司

宿州科苑实业有限公司成立于2007年11月09日，注册资本为10,000万元，住所位于宿州经济开发区金海大道8号。

公司经营范围：投资；市场营销策划；承办展览展示活动；机电制造；五金交电；机械电器设备、日用百货、建筑材料、计算机软硬件及外围设备销售。

（六）中弘卓业与ST科苑关联关系情况

2008年1月15日，中弘卓业与公司原第一大股东宿州市新区建设投资有限公司签署了《股权转让协议书》，根据该协议，宿州新投将其持有的上市公司的1100万股转让给中弘卓业。该转让行为已获得国务院国资委（国资产权[2008]194号文）的批复，相关过户手续已于2008年4月22日完成，中弘卓业持有ST科苑8.87%的股份。

2008年9月8日，中弘卓业通过拍卖的方式获得应用研究所所持有上市公司850万股股份。2008年9月9日，安徽省宿州市中级人民法院以（2007）宿中法执字第16-3号《民事裁定书》裁定，上述拍卖合法有效，中弘卓业自裁定书送达之日起成为该等股份的持有人。该股份过户手续已于2008年9月17日完成。中弘卓业持有上市公司股权增加至1950万股，持股比例为15.73%，保持控股股东的位置，与上市公司存在关联关系。

三、收购人业务发展及简要财务状况

（一）主营业务基本情况

中弘卓业成立于2004年11月，是一家以实业项目投资和经营管理为主导经营方向的企业集团，主营项目有房地产开发、商业运营、资本管理、会展、金融、文化，矿业等，其中最主要业务为房地产开发。

2005年至今，中弘卓业主要开发项目有“中国特色经济之窗”（非中心）一期项目、“望京商业街”（六佰本）项目，以及地处天津武清的“京津时尚广场”项目（该项目已于2007年10月全部转让）等商业广场和产业研发办公用楼项目。其中，中国特色经济之窗一期项目开发建筑面积为14万平方米，望京商业街项目开发建筑面积为10万平方米，京津时尚广场的开发建筑面积为16万平方米，近几年来中弘卓业合计开发商业地产和产业研发办公房产面积达40万平方米，中弘卓业在这些项目的开发过程中积累

了较为丰富的商业和商务地产开发经验。

中弘卓业控股子公司中弘投资于 2004 年 7 月 1 日经北京市建设委员会批准，取得房地产开发三级资质证书（编号 PG-A-3572），于 2008 年 8 月 7 日取得房地产开发二级资质证书（编号 PG-A-3572），现已从事房地产开发业务 5 年。

中弘卓业全资子公司中弘兴业于 2003 年 3 月 13 日经北京市建设委员会批准从事房地产开发经营业务，2007 年 8 月 29 日取得房地产开发四级资质证书（编号 PG-A-5151），现已从事房地产开发业务近 6 年。

除地产业务外，中弘卓业还积极开展矿业、文化等其他实业投资，同时还涉足资产管理等业务。

（二）近三年财务状况

中弘卓业最近三年主要财务数据如下：

合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	4,213,951,624.98	2,920,560,475.94	1,311,060,027.80
负债总额	3,429,169,539.71	2,555,746,671.97	978,359,794.12
净资产	784,782,085.27	364,813,803.97	332,700,233.68

合并利润表主要财务数据

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	508,635,572.00	296,221,886.40	122,110,496.50
营业利润	197,758,241.73	411,961,838.50	30,457,529.64
利润总额	173,441,158.87	415,642,170.82	801,204.77
净利润	94,698,837.15	264,853,148.66	883,397.01

注：上表中 2008 年度数据经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具了开元信德京审字（2009）第 027 号《审计报告》。

主要财务指标

项 目	2008 年	2007 年	2006 年
偿债能力	流动比率	0.99	1.31
	资产负债率（%）	81.38	87.51

盈利 能力	销售利润率（%）	18.62	89.41	0.72
	净资产收益率（%）	12.07	72.60	0.27

注：2007 年销售利润率和净资产收益率较高，主要是由于本期转让股权，从而投资收益增加所致。

四、相关处罚及重大诉讼或仲裁

中弘卓业在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况

中弘卓业董事会由3名董事组成，设董事长1人。以下是董事、高级管理人员的基本情况：

姓名	国籍	职务	身份证号码	是否取得其他国家或者地区居留权	长期居住地
王永红	中国	董事长 总裁	362229197201090030	否	北京
刘 奇	中国	董事	370323710502161	否	北京
马 向	中国	董事 财务负责人	110105195809231811	否	北京
李 华	中国	监事	360102197807310723	否	北京
胡克勤	中国	副总裁	362130197408250038	否	北京

以上中弘卓业董事、高级管理人员在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况

收购人及其控股股东、实际控制人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该上市公司已发行股份5%的情况。

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

ST科苑2000年6月在深交所上市，近几年来经营业务不断萎缩，较弱的行业竞争力和大量负债所带来的高昂的财务费用导致上市公司连续亏损，持续经营能力前景堪忧。2007年初，宿州市新区建设投资有限责任公司（简称“宿州新投”）成为科苑集团第一大股东后，经营状况依然持续恶化，2007年公司实现主营业务收入36,131.86万元，净利润为-23,198.27万元。根据深圳鹏城审计出具的（深鹏所股审字[2009]012号）《审计报告》，科苑集团2008年营业收入为11,366.68万元，净利润为-10,088.29万元。鉴于科苑集团2007年和2008年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，深圳证券交易所于2009年2月16日起对科苑集团股票交易实行退市风险警示，公司股票简称由“ST科苑”变更为“*ST科苑”。为了从根本上解决这一切，上市公司亟需通过重组来恢复持续经营能力。

中弘卓业是一家集房地产开发、商业运营、资本管理、会展、金融、文化、矿业等为一体的综合性投资控股型集团公司。近年来发展速度较快，为了进一步加强自身的竞争实力，完善自身的组织结构，中弘卓业决定通过其全资子公司科苑实业购买ST科苑现有盈利能力较差的资产，同时通过认购上市公司新增股份的方式将其旗下盈利能力较强的房地产业务资产注入上市公司。通过本次交易可以将优质房地产资产注入上市公司后，为中弘卓业的快速发展奠定基础；同时也化解ST科苑经营危机，改善上市公司资产质量和盈利能力，保护上市公司债权人及中小股东的利益。

二、未来 12 个月内是否有增持计划

本次股权收购完成后，本公司尚无继续增持或处置ST科苑股份的计划或安排。

三、本次收购的批准和授权

1、ST 科苑的授权及批准

2009年3月15日，ST科苑第四届董事会2009年第二次临时会议审议并通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案相关事宜。

2009年4月13日，ST科苑第四届董事会2009年第三次临时会议审议并通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案，并决议将上述议案提交ST科苑股东大会审议表决。

2009年5月5日，科苑集团2009年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的具体方案，审议通过了《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，审议通过了中弘卓业免于以要约方式增持公司股份的议案。关联股东在本次股东大会上回避表决。

2、中弘卓业的内部授权及批准

中弘卓业于2009年3月10日召开董事会，审议并通过了参与上市公司重大资产重组的决议。同意与上市公司、建银国际签署《发行股份购买资产协议》，同意与上市公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，同意与科苑实业、上市公司签署《资产出售协议》。

中弘卓业的股东江西中成于2009年3月10日作出书面决定，同意中弘卓业以所持北京中弘投资有限公司的81.03%股权、北京中弘兴业房地产开发有限公司100%的股权认购上市公司非公开发行的股份，同意中弘卓业全资子公司科苑实业购买上市公司拟出售的资产，授权中弘卓业董事会办理与本次资产重组有关的具体事宜及签署相关协议。

3、本次交易已经取得中国证监会的核准，中弘卓业本次收购及要约收购豁免事项已获得中国证监会的核准。

第三节 收购方式

一、收购人持有上市公司股份情况

2008年1月15日，中弘卓业与ST科苑第一大股东宿州新投签署了《股权转让协议书》，宿州新投将其持有的上市公司1,100万股股份转让给中弘卓业持有，占ST科苑当期总股本的8.87%。该转让已取得国家国资委的批复，并于2008年4月22日完成了过户手续，中弘卓业成为上市公司的第一大股东。

2008年9月8日，中弘卓业通过拍卖的方式获得应用研究所所持有上市公司850万股股份。2008年9月9日，安徽省宿州市中级人民法院以（2007）宿中法执字第16-3号《民事裁定书》裁定，上述拍卖合法有效，中弘卓业自裁定书送达之日起成为该等股份的持有人，该股份过户手续已于2008年9月17日完成。中弘卓业持有上市公司股权增加至1950万股，持股比例提高至15.73%。

本次交易实施前后ST科苑股本结构变化如下：

类别	本次交易前		本次发行新股	本次交易后	
	持股数（股）	比例（%）	股份数量（股）	持股数（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	34,491,049	27.82%	438,273,671	472,764,720	84.08%
其中：中弘卓业	19,500,000	15.73%	378,326,988	397,826,988	70.75%
建银国际	-	-	59,946,683	59,946,683	10.66%
其他股东	14,991,049	12.09%		14,991,049	2.67%
二、无限售条件的股份	89,508,952	72.18%		89,508,952	15.92%
合计	124,000,000	100%		562,273,671	100.00%

二、收购的方式

2009年3月15日，上市公司与科苑实业、中弘卓业签署了《资产出售协议》（预案）；同日，上市公司与中弘卓业、建银国际签署了《发行股份购买资产协议》（预案）。

2009年4月13日，上市公司与科苑实业、中弘卓业签署了《资产出售协议》；同日，上市公司与中弘卓业、建银国际签署了《发行股份购买资产协议》；上市公司与中弘卓业签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。

2009年5月5日，科苑集团2009年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的各项具体方案。

（一）重大资产出售

本次交易科苑集团拟出售资产为科苑集团拥有的除 900 亩土地、对中弘卓业的其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债。

根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股专字[2009]117 号《审计报告》，经审计截至 2008 年 12 月 31 日，上市公司拟出售资产账面资产总值为 17,860.79 万元，负债为 17,549.54 万元，账面净资产值为 311.25 万元。依据中科华评估出具的中科华评报字[2009]第 016 号《安徽省科苑（集团）股份有限公司部分资产评估项目资产评估报告书》，截至 2008 年 12 月 31 日，上市公司拟出售资产评估值后资产净值为-2,606.71 万元。

经双方协商同意，中弘卓业全资子公司科苑实业将以 1 元价格向 ST 科苑购买上述拟出售资产。

（二）发行股份购买资产

本次重组中拟购买资产为中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100%股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100%股权。

根据立信审计对拟购买资产出具的信会师报字（2009）第 21113 号和信会师报字（2009）第 21114 号审计报告，以及中联评估出具的中联评报字[2009]第 69 号和中联评报字[2009]第 70 号评估报告，中弘投资经审计账面净资产 49,630.74 万元，评估后资产净值为 137,779.41 万元；中弘兴业经审计账面净资产 30,477.61 万元，评估后资产净值为 53,307.91 万元。

根据上述资产评估结果，本次交易拟购买资产价格按照评估后的资产净值作价。两项股权合计作价 191,087.32 万元。

公司本次向中弘卓业和建银国际购买资产所发行股份的价格为 4.36 元/股，系根据公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价即 2009 年 2 月 18 日停牌前 20 个交易日交易均价确定（计算公式为：本次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次重大资产重组中，科苑集团共计向中弘卓业和建银国际共计发行 438,273,671 股人民币普通股，作为购买上述资产的支付对价，其中：向中弘卓业发行 378,326,988 股人民币普通股，向建银国际发行 59,946,683 股人民币普通股。

有关上市公司本次重大资产重组的详细情况请参考《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

三、发行股份购买资产协议

（一）合同主体、签订时间

本次《发行股份购买协议》的签约主体为中弘卓业、建银国际和科苑集团；协议的签署时间为2009年4月13日。

（二）交易价格及定价依据

本次发行股份拟购买的资产为中弘卓业、建银国际共同持有的中弘投资100%的股权及中弘卓业持有的中弘兴业100%的股权。

依据中联评估出具的《北京中弘投资有限公司整体资产评估项目资产评估报告》（中联评报字[2009]第69号），截至2008年12月31日，中弘投资的账面净资产为49,630.74万元，评估后资产净值为137,779.41万元，即中弘卓业和建银国际合法拥有中弘投资100%股权的评估值为137,779.41万元。

依据中联评估出具的《北京中弘兴业房地产开发有限公司整体资产评估项目资产评估报告》（中联评报字[2009]第70号），截至2008年12月31日，中弘兴业的账面净资产为30,477.61万元，评估后资产净值为53,307.91万元，即中弘卓业拥有的中弘兴业100%股权的评估值为53,307.91万元。

经双方协商同意，本次交易拟购买资产价格按照评估后的资产净值作价，即本次拟购买的中弘投资100%股权和中弘兴业100%的股权共计作价191,087.32万元。

本次发行股份每股发行价格是科苑集团第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前20个交易日即2009年1月13日至2009年2月17日期间科苑集团股票交易的均价，即每股人民币4.36元。

（三）支付方式

各方同意，科苑集团本次向中弘卓业、建银国际发行股份数量为各方确定的拟购买资产价格除以股份价格的数额，即438,273,671股（即标的股份），其中向中弘卓业发行378,326,988股，向建银国际发行59,946,683股，标的股份股数以中国证监会最终核准的股数为准。

（四）资产交付或过户的时间安排

各方应在本协议生效后，及时实施本协议项下的发行股份购买资产，并且应在协议生效后12个月内实施完毕。

中弘卓业和建银国际应促使中弘投资、中弘兴业在协议生效日起的12个月内办理完

毕股东变更的工商登记手续。

（五）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

各方在交割日后的30日内，聘请中介机构对拟注入资产期间损益进行审计，并应根据审计结果在交割日后的60日内完成对拟注入资产期间损益的书面确认。

拟注入资产自评估基准日至交割日期间运营所产生的盈利由科苑集团享有。如拟注入资产在评估基准日至交割日期间产生了亏损，则在亏损数额经审计确定后的30日内且在科苑集团就本次发行验资之前，由中弘卓业向科苑集团以现金方式补足。

（六）取得本次发行的股份不转让的承诺

中弘卓业承诺，其根据本协议取得的股份自该等股份登记在其名下之日起三十六个月内不进行转让。

（七）合同的生效条件和生效时间

本协议在以下条件全部满足后生效：

- 1、经交易三方各方法定代表人或授权代表签字、并加盖各自公章；
- 2、本协议经科苑集团的董事会和股东大会批准；
- 3、中国证监会核准本次科苑集团向中弘卓业、建银国际非公开发行股份购买资产，以及同时核准科苑集团向科苑实业出售资产；
- 4、中国证监会豁免中弘卓业因本协议项下交易所触发的向科苑集团全体股东发出要约收购之义务。

上述条件一经实现，本协议即生效。

（八）违约责任

协议中的任何一方违反本协议的约定，应根据协议的规定承担违约责任。

四、本次用于认购 ST 科苑新增股份的资产情况

本次收购中，收购人中弘卓业用于认购上市公司股份的资产为中弘投资 81.03%的股权以及中弘兴业 100%的股权。对本次认购上市公司新增股份的资产情况介绍如下。

（一）中弘投资100%股权

1、中弘投资的基本情况

中弘投资成立于 2001 年 11 月 6 日，现持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110000003377279 号的《企业法人营业执照》。中弘投资公司住所：北京市平谷区黄松峪乡东街 402 号四层 406 室；法定代表人：何礼平；注册资本：55,040 万元；实收资本

55,040 万元；公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）；经营范围：投资管理，技术开发及转让，信息咨询（中介除外），承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电子设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品）、工艺美术产品、针纺织品、包装食品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备，房地产开发及商品房销售。

中弘投资的股东为中弘卓业和建银国际，中弘卓业持有中弘投资 81.03%的股权，建银国际持有中弘投资 18.97%的股权。

2、中弘投资的简要财务状况

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第 21113 号《审计报告》和信会师报字（2009）第 24224 号《审计报告》，中弘投资最近两年一期的主要财务数据如下表：
单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	1,466,599,400.71	1,254,070,729.67	1,105,003,376.56
非流动资产	87,389,192.30	81,217,819.07	40,069,106.73
资产合计	1,553,988,593.01	1,335,288,548.74	1,145,072,483.29
流动负债	1,081,606,873.71	838,981,179.86	786,517,230.74
非流动负债	-	-	250,000,000.00
负债合计	1,081,606,873.71	838,981,179.86	1,036,517,230.74
所有者权益合计	472,381,719.30	496,307,368.88	108,555,252.55
项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
营业收入	10,666,250.00	103,597,559.00	114,046,429.51
营业利润	-29,500,407.09	-28,746,426.42	2,518,648.81
利润总额	-29,332,429.09	-29,648,929.08	1,935,246.09
净利润	-23,925,649.58	-22,647,883.67	-2,048,550.54

中弘投资最近两年及一期的财务指标见下表：

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
流动比率	1.36	1.49	1.40
速动比率	0.39	0.34	0.43
资产负债率	69.60%	62.83%	90.52%

注：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

中弘投资2008年速动比率降低的主要原因是：中国特色经济之窗项目（非中心）二

期增加了规划建筑面积相应增加二期土地出让金成本，从而增加二期存货的账面价值。

2008年资产负债率下降的主要原因是：2008年1月30日，中弘卓业完成向其增资34,096.933万元，建银国际完成向其增资6,943.067万元，由此中弘投资的注册资本由14000万元增加到55040万元，自有资金的增加导致中弘投资的资产负债率降低。由于非中心二期项目正处于前期开发阶段，2009年上半年中弘投资增加了金融负债从而提高了资产负债率。

3、中弘投资的业务及项目开发情况

(1) 项目基本情况

中弘投资是中弘卓业旗下骨干企业，专注于中国特色经济之窗项目的开发与销售及出租物业经营，该项目曾荣获“2006中国十佳最具投资价值创意地产”称号。

“中国特色经济之窗”（非中心）项目位于北京市朝阳区定福庄区域，紧邻京通快速路和朝阳北路，衔接朝阳区和CBD，距CBD8公里、机场高速5公里，项目拥有优越的交通条件。

根据北京市发展和改革委员会2007年2月10日发出的《关于开展地铁六号线一期和地铁大兴线工程前期工作的函》和北京市轨道交通建设管理有限公司于2007年9月15日对中弘投资发出的《关于地铁6号线占地、拆迁征询意见的函》，2008年开始修建的地铁六号线在非中心项目地块西南角设有草房站。公共轨道交通的完善将为本项目所处区域居住、办公人群的出行提供更多便利。



非中心项目占地面积31.6公顷，分两期开发。其中非中心一期占地面积10.72万平方米，总建筑面积14.38万平方米。非中心一期项目共30幢独立建筑，共分为8个组团。1-7组团各自分别由3幢矩型建筑和1幢水滴型建筑组成，用途为科研中心(含办公用途)，1-7组团均有独立地下车库；8组团由两幢独立建筑组成，为综合楼。目前非中心一期的8个组团全部办理了竣工验收备案手续及大产权证，部分业主已办理小产权证。

非中心二期占地面积20.92万平方米，其中一号地11.47万平方米，二号地9.44万平方米。项目拟规划地上建筑面积49.80万平方米，地下建筑面积20万平方米。

（2）项目主要指标

指 标	非中心一期	非中心二期
建设用地面积（平方米）	107,227.34	209,163.62
总建筑面积（平方米）	143,806.46	698,000.00
其中：		
地上总建筑面积（平方米）	102,429.58	498,000.00
地下总建筑面积（平方米）	41,376.88	200,000.00
容积率	0.96	2.38
建筑密度	24%	15.21%
绿化率	30%	40%
项目建设进度	已完工	已按计划如期开工

（3）项目定位及简要分析

①项目区位状况分析

近年来，北京城市化进程不断加速，城市扩张趋势非常明显。根据北京市2004-2020年总体规划，为避免过去“摊大饼”的发展模式，北京市城市未来发展将遵循“两轴—两带—多中心”的空间布局，特别是发展11个重点新城，以缓解城市中心区的压力。通州作为发展较快的新城，将越来越体现出重要的价值。目前北京市商务功能最发达的城区是朝阳区，CBD聚集着城市最高层次的经济活动。

非中心项目所处的定福庄板块作为CBD区域与通州新城的中间地带，同时作为城区发展的东部边缘地带，是北京将重点发展的10大边缘集团之中在发展规模、发展潜力、资源配备、交通组织和路网建设等多方面均具有优势的城市板块，尤其是中央电视台、北京电视台东迁入驻CBD的产业链效应，更使CBD商务东进的第一区域——定福庄处于先得优势。

②项目开发产品的类型及定位

中国特色经济之窗（非中心）项目主要提供产业研发和产业办公类用房。其中，非中心一期项目具有低层、低密度、低容积率、高绿化率“三低一高”的特征，创新性地营造出一个新型生态、个性化、智能化的产业研发办公园区。通过提供独栋办公场所，致力于为跨国企业机构和国内发展型企业提供健康完善的科研办公氛围和高效率、高文化附加值的企业运营平台。其物业形态成为CBD的互补产品，顺应国际潮流和北京城市

发展、中国企业发展需求。

非中心二期目前正在开发建设中，依据市场研究情况以及项目自身的各项规划条件，二期产品设计为科研中心（含办公用途），定位为知本研发花园，包含SOHO式研发中心、SOHO式创业中心、迷你孵化器中心三种主要产品，满足中小企业和创业人群的研发办公需求，同时配以适当比例的商业配套项目，提升产业研发中心的整体品质。

③客户需求分析

借鉴国外生态型商务办公物业的显著特征，中国特色经济之窗一期推出北京首家大规模的新型生态、低密度、个性化、智能化的研发办公楼。该项目的主要客户群体定位为成长型企业（IT业、高科技企业、通讯业）、影视、娱乐、广告业、国外公司代表处、各省市知名企业驻京代表处、中型投资者、中小型再创业型企业等。

根据可研报告的规划设计方案，非中心二期主要面向中小型企业。随着律师事务所、IT、医疗器械、影视、广告、媒介等新兴行业的兴起，中小型公司逐渐增多，自主创业逐渐兴起。中小户型的研发办公室、孵化器办公室具有极大的市场需求，而针对中小型企业开发的200平方米以下甚至是30-60平方米的办公项目却十分稀缺。本项目处于泛CBD区域，随着CBD的东扩，地理优势和交通条件将得到强化，预计将吸引众多中小企业入驻非中心二期。

（4）项目开发进度及销售情况

①“中国特色经济之窗”（非中心）一期项目开发进度及销售情况

非中心一期已于2004年12月份开工，2007年10月基本完工。非中心一期项目于2006年开盘销售。非中心一期总建筑面积为143,806.46平方米，其中：地上面积为102,429.58平方米，地下面积为41,376.88平方米。截至2009年8月31日，非中心一期项目的销售和租赁情况如下：

（单位：平方米，元）

年份		销售面积	销售金额	租赁面积	租赁收入
2006		9,557.51	70,316,793.00	100.00	24,375.00
2007		14,716.93	113,226,348.00	3,811.71	470,081.51
2008		14,943.63	100,713,879.00	6,565.99	2,883,680.00
20091-8		722.43	7,943,544.00	5,628.27	2,722,706.00
合计		39,940.50	292,200,564.00	-	6,100,842.51
	总面积	已出售面积	已出租面积	转入固定资产面积	未租售面积
地上	102,429.58	36,820.69	5,528.27	2,916.24	57,164.38
地下	41,376.88	3,119.81	100.00	-	38,157.07

	143,806.46	39,940.50	5,628.27	2,916.24	95,321.45
--	------------	-----------	----------	----------	-----------

上述非中心一期截至2009年8月31日的租售面积以及租售金额为已确认收入的租售面积和租售金额。截至8月31日，已签订合同并已收到部分预收款但尚未确认收入的面积为7395.78平方米，涉及到的销售合同金额为88,971,005.00元，中弘投资将在履行合同约定义务后确认销售收入。

② “中国特色经济之窗”二期

非中心二期土地开发程度达到宗地红线内“七通”，即通路、通信、通电、通上水、通下水、通燃气、通热，红线内场地平整。非中心二期分两期开发，其中：第一期在一号地块建设，项目已于2009年4月下旬动工，原预计于2009年9月部分楼盘开始预售，现预售时间调整为2009年12月初，但整个项目施工进度仍按照原计划进度有序进行，将于2010年9月完成竣工备案；非中心二期项目第二期在二号地块建设，预计为2009年底动工，2011年上半年竣工。

4、中弘投资100%股权评估情况

本次拟购买资产中，对中弘投资的评估采用成本法和收益法评估其在评估基准日净资产的价值。成本法是对企业账面资产和负债的现行市场价值进行评估，收益法是通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，得到企业价值。本次评估成本法评估结论与收益法评估结论相差不大，但考虑到收益法受市场环境条件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，综上，采用成本法评估结果确定中弘投资的市场价值更为合理。因此，对中弘投资的股权价值评估以成本法评估结果作为定价依据。

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第69号《资产评估报告书》，中联评估接受中弘卓业、科苑集团的委托，按照公认的资产评估方法，对中弘投资在评估基准日2008年12月31日的全部股东权益进行了评估。评估主要采用成本法和收益法。中联评估最终采用成本法对中弘投资的资产负债评估结果确认如下：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目	账面值	调整后账面值	评估值	增加值	增值率%
流动资产	125,407.07	125,407.07	208,270.91	82,863.84	66.08
长期投资	3,780.53	3,780.53	7,165.01	3,384.47	89.52

固定资产	2,330.76	2,330.76	4,230.30	1,899.53	81.50
其中：在建工程	-	-	-	-	
建筑物	1,998.18	1,998.18	3,913.23	1,915.05	95.84
设备	332.58	332.58	317.07	-15.51	-4.66
土地	-	-	-	-	-
无形资产	12.97	12.97	13.80	0.83	12.97
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
其它资产	1,997.52	1,997.52	1,997.52	-	1,997.52
资产总计	133,528.85	133,528.85	221,677.53	88,148.67	66.01
流动负债	83,898.12	83,898.12	83,898.12	-	-
非流动负债	-	-	-	-	
负债总计	83,898.12	83,898.12	83,898.12	-	-
净资产	49,630.74	49,630.74	137,779.41	88,148.67	177.61

由于近年来房地产价格日益上涨，所以评估增值较大。此次评估机构按照必要的评估程序，运用科学的评估方法所得出的评估结果是合理的。

（二）中弘兴业100%股权

1、中弘兴业的基本情况

中弘兴业成立于 2002 年 12 月 16 日，现持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110000005191847 号的《企业法人营业执照》。中弘兴业住所：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄村南街 24 号；法定代表人：王柱华；注册资本：20,000 万元；实收资本：20,000 万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，房地产信息咨询，承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电器设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺制品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备。

中弘兴业的股东为中弘卓业，持有中弘兴业 100%的股权。

2、中弘兴业的简要财务状况

根据立信审计出具的信会师报字(2009)第 21114 号《审计报告》和信会师报字(2009)第 24225 号《审计报告》，中弘兴业最近两年一期的主要财务数据如下表（合并）：

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	1,132,720,287.22	1,185,855,173.27	869,099,289.09
非流动资产	38,558,257.33	42,294,686.26	28,740,774.90
资产合计	1,171,278,544.55	1,228,149,859.53	897,840,063.99
流动负债	854,151,575.76	923,487,257.61	588,651,220.34
非流动负债	—	—	193,500,000.00
负债合计	854,151,575.76	923,487,257.61	782,151,220.34
所有者权益合计	317,126,968.79	304,662,601.92	115,688,843.65
项 目	2008 年 1-6 月	2008 年	2007 年
营业收入	73,234,849.50	367,379,881.14	179,895,917.14
营业利润	22,584,126.11	128,795,421.54	50,177,093.05
利润总额	23,947,189.11	118,852,890.02	54,540,328.09
净利润	12,464,366.87	88,973,758.27	33,137,532.99

中弘兴业最近两年的财务指标见下表：

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
流动比率	1.33	1.28	1.48
速动比率	0.78	0.74	0.43
资产负债率	75.92%	75.19%	87.11%

注：流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

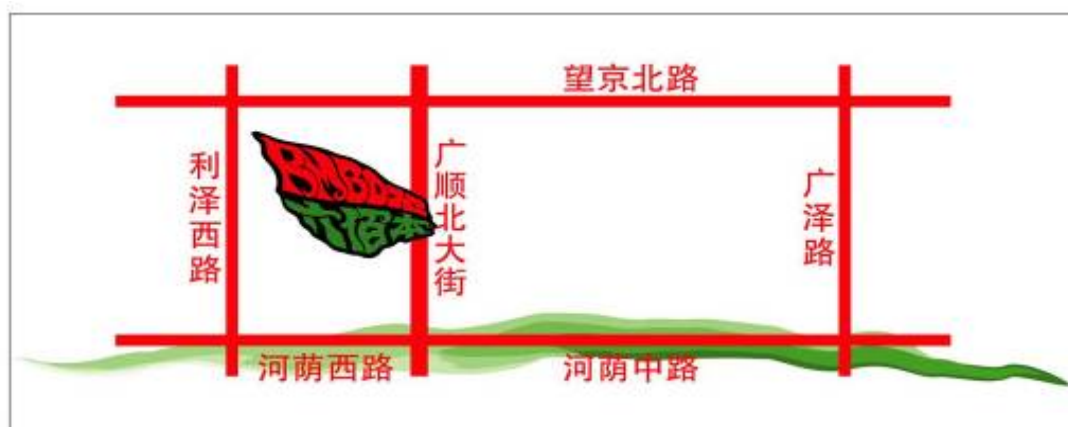
资产负债率=总负债/总资产

3、中弘兴业的业务及项目开发情况

①项目基本情况

中弘兴业开发的望京商业街（六佰本）项目为住宅小区的配套商业项目，该项目位于北京朝阳区望京经济技术开发区，开发面积超过10万平方米。该项目曾荣获“北京写字楼年度风云榜——2006-2007年度最受关注商业综合体”、“2006京城区域标杆楼盘”。

项目位于朝阳望京区域广顺北大街之西北侧，靠近北五环。东邻城市主干道京顺路和机场高速路；南邻城市主干道四环路；西邻京承高速路和已投入运营的13号轻轨，建设中的5号线地铁与13号线及10号线相联通，地处望京的西南方向，相距不远；整个区域为重要交通干道所包围，交通优势非常明显。



望京商业街（六佰本）项目地块总长将近 600 米，东西宽 70 米，为南北两区。其中，北区地上 4 层、地下 3 层，南区地上 4 层、地下 2 层；下沉式广场，南、北区地上部分通过 8 米宽过街连廊连接贯通，地下部分通过 6 米宽的地下连廊连接贯通；独特的设计可使投资者尽享“双首层”概念，即通过缓坡步道、扶梯等将一层与二层步行街自然贯通起来，达到两个首层的效果，扩大步行街聚拢人流的功能。用途分布情况：地下 2-3 层为车库、库房、设备用房、人防，地下 1 层为商业、车库、库房、自行车库，地上 1-4 层全部为商业。

②项目主要指标

指 标	南 区	北 区
用地面积（平方米）	17,099.09	18,060.05
总建筑面积（平方米）	45,407.23	55,909.37
其中：		
地上总建筑面积（平方米）	26,178.57	26,709.19
地下总建筑面积（平方米）	19,228.66	29,200.18
可销售面积		
容积率	1.498	1.499
建筑密度	47.10%	46.90%
绿化率	30.03%	30.05%
建筑高度（米）	17.8	17.8

③项目定位及其简要分析

a、项目区位状况分析

按照北京市政府对望京地区“城市副中心”的定位，以及2003年北京市政府数次对望京区域进行规划调整，望京区域整体居住环境有了明显提升。产业、交通、配套等各个方面设施条件得到完善，伴随区域产业经济发展，国外高新企业进驻望京区域的数量增多，住宅楼盘开发完成后，望京地区人口急速增长，商业业态日趋丰富，越来越受到

开发商和投资者的青睐。

因此，商业地产在该区域有很大的发展空间和需求潜力。望京地区市政基础设施完善，商服配套设施齐全，周边分布有东湖湾、华彩国际公寓、慧谷时空、上京新航线、澳洲康都、利泽西园、望馨花园、望京花园等住宅项目，及望京产业园、博雅国际中心、叶青大厦、洛娃大厦、爱慕大厦等综合物业项目。

目前，望京地区是北京市最大的国际化居住社区，以韩国人、日本人居多，其中韩国人口占了望京总人口的三分之一，消费能力很强。望京目前人口近20万，流动人口约5万人，商业面积约20万平方米，总体上商业配套指标较低，望京居民的商业消费有相当一部分要到区域外解决。

b、项目开发产品的类型及定位

六佰本商业街定位于提供商务、生活配套服务的综合性城市生活广场，创建一个集餐饮、娱乐、购物、休闲功能为核心的商业步行街项目，是目前望京地区唯一的商业街。整体设计人性化、建筑形式独特，外立面具有与现代城市对话的时尚效果，600 米沿街展示面以及双首层的设计都在望京地区具有不可比拟性，带动和影响望着京北部区域的商业新格局。

本项目建成后，将成为有序的汇聚国际国内高档品牌，集餐饮、娱乐、百货、专营店、专业店为一体的综合商业街区，非常适应急切的市场需求，具有极好的发展前景。

④项目开发及销售进度情况

六佰本南区已于 2006 年 8 月份开工，2007 年 10 月全面竣工。六佰本北区已于 2006 年 12 月开工，2008 年 1 月全面竣工。上述两个区域均已销售完毕，目前主要是部分已签订预售合同或房屋销售合同、尚未办理完成交房全部手续的预收款项，该部分预收款项将在 2009 年履行合同规定义务后确认销售收入。

（2）御马坊度假城项目简要介绍

2008 年 12 月 1 日，中弘兴业全资子公司御马坊置业有限公司委托中弘卓业与北京市平谷区人民政府签署《御马坊休闲旅游项目战略合作协议》，2008 年 12 月 3 日，在 2008 年北京市旅游产业大会项目推介会上，中弘卓业与北京市平谷区人民政府签署了《御马坊休闲旅游项目战略合作协议》。

根据上述协议约定，御马坊项目位于平谷区马坊镇，规划总面积约 4.5 平方公里，将建成为集商务会议、旅游度假、餐饮娱乐及休闲服务等为一体的大型高端多功能综

合设施。项目建成后，将全面提升平谷区旅游、度假、休闲产业的发展水平。协议约定北京市平谷区政府负责组织项目的报建报批、土地一级开发等工作，项目的开发建设由御马坊置业有限公司承担实施。

御马坊度假城项目用地以密三路为界分为东地块和西地块，东地块目前已经进入到征地阶段（东地块划分为两块进行征地，分别为525亩和409亩），西地块正在进行控制性详细规划的编制工作。

（3）西游记乐园项目简要介绍

中弘兴业拟开发的西游记乐园项目位于怀柔区红螺山旅游度假区，占地面积约5000亩，拟规划建筑面积70万平方米，定位于西游记创意文化产业基地，主要物业类型为游乐体验中心、文化演艺中心、创意研发中心、文化交流中心。2008年11月13日，北京市文化创意产业领导小组认定该项目为北京市文化创意产业项目（京文创办函[2008]1号）。该项目预计将于2013年进行开发。

4、中弘兴业100%股权评估情况

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第70号《资产评估报告书》，中联评估接受中弘卓业、科苑集团的委托，按照公认的资产评估方法，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用成本法对中弘兴业在评估基准日2008年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并以收益法进行了验证。本次评估采用成本法得出中弘兴业公司净资产评估值为53,307.91万元，采用收益法得出中弘兴业公司股东全部权益（净资产）评估值为53,615.60万元。本次评估成本法评估结论与收益法评估结论基本一致，但考虑到收益法受市场环境条件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，采用成本法评估结果确定中弘兴业公司的市场价值更为合理。所以，本次中弘兴业股权价值以成本法评估结果作为价值定价依据，即中弘兴业公司的净资产价值为 53,307.91 万元。

中联评估采用成本法对中弘兴业资产负债评估结果如下：

资产评估结果汇总表

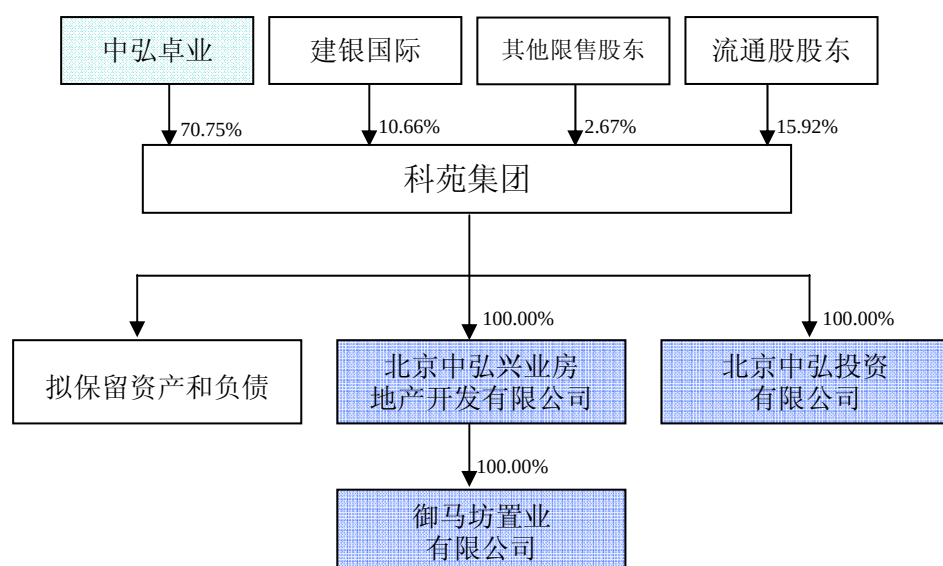
单位：万元

项目	账面值	调整后账面值	评估值	增加值	增值率%
流动资产	108,635.17	108,635.17	131,460.45	22,825.28	21.01
长期投资	10,000.00	10,000.00	9,993.94	-6.06	-0.06
固定资产	287.62	287.62	297.21	9.59	3.33

其中：在建工程	-	-	-	-	-
建筑物	-	-	-	-	-
设备	287.62	287.62	297.21	9.59	3.33
土地	-	-	-	-	-
无形资产	24.02	24.02	25.50	1.48	6.16
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
其它资产	3,786.36	3,786.36	3,786.36	-	-
资产总计	122,733.17	122,733.17	145,563.46	22,830.29	18.60
流动负债	92,255.55	92,255.55	92,255.55	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
负债总计	92,255.55	92,255.55	92,255.55	-	-
净资产	30,477.61	30,477.61	53,307.91	22,830.29	74.91

本次中弘兴业的评估增值主要来源于流动资产中的存货——产成品（开发产品）的增值。中弘兴业的存货——开发产品原值为 503,599,898.41 元，评估值为 731,764,462.86 元，评估增值 228,164,564.45 元，增值率为 45.31 %，主要是中弘兴业取得土地成本较低，而房地产市场在销售期间较景气，销售价格较高所致。

五、本次收购后股权结构



注：□ 表示收购方 □ 表示本次交易拟注入资产

注：拟保留资产（含负债）为上市公司拥有的 900 亩土地、对中弘卓业的其他应付

款 4540 万元、银行借款本金 37131.75 万元及利息和罚息 9195.01 万元、应交税费 -666.99 万元。

本次交易完成后，中弘卓业仍为上市公司的绝对控股股东，上市公司主业转型为房地产开发。

六、收购人拥有股份的权利限制情况

2007 年 4 月 22 日，收购人协议受让了宿州新投 1100 万股科苑集团股份，占总股本的 8.87%。该部分股份因科苑集团曾经的股权分置改革存在 36 个月的限售要求。

在本次交易完成后，中弘卓业所获得的股份为有限受条件的流通股，限售期为 36 个月。对于本次收购，收购人中弘卓业承诺如下：

中弘卓业集团有限公司在安徽省科苑（集团）股份有限公司拥有权益的股份自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

第四节 收购资金来源

根据科苑集团与中弘卓业、科苑实业签订的《资产出售协议》，科苑集团拟以拥有的除 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债，以其评估值为定价依据出售与科苑实业。依据中科华评估出具的（中科华评报字[2009]第 026 号）《安徽省科苑（集团）股份有限公司部分资产评估项目资产评估报告书》，截至 2008 年 12 月 31 日，上市公司拟出售资产评估值后资产净值为-2,606.71 万元，根据交易双方协商，科苑实业以 1 元购买上述拟出售资产。

根据科苑集团与中弘卓业、建银国际签订的《发行股份购买资产协议》，本次发行股份拟购买的资产为中弘卓业、建银国际共同持有的中弘投资 100%的股权及中弘卓业持有的中弘兴业 100%的股权。

依据中联评估出具的《北京中弘投资有限公司整体资产评估项目资产评估报告》（中联评报字[2009]第 69 号），截至 2008 年 12 月 31 日，中弘投资的账面净资产为 49,630.74 万元，评估后资产净值为 137,779.41 万元，即中弘卓业和建银国际合法拥有中弘投资 100%股权的评估值为 137,779.41 万元。

依据中联评估出具的《北京中弘兴业房地产开发有限公司整体资产评估项目资产评估报告》（中联评报字[2009]第 70 号），截至 2008 年 12 月 31 日，中弘兴业的账面净资产为 30,477.61 万元，评估后资产净值为 53,307.91 万元，即中弘卓业拥有的中弘兴业 100%股权的评估值为 53,307.91 万元。

经双方协商同意，本次交易拟购买资产价格按照评估后的资产净值作价，即本次拟购买的中弘投资 100%股权和中弘兴业 100%的股权共计作价 191,087.32 万元。科苑集团将以每股 4.36 元的价格，向中弘卓业和建银国际共计发行 438,273,671 股人民币普通股，作为购买拟注入资产的支付对价，其中：向中弘卓业发行 378,326,988 股人民币普通股，向建银国际发行 59,946,683 股人民币普通股。

根据上述协议的相关内容，中弘卓业本次收购对价为其合法拥有的资产，不存在资金直接或者间接来源于科苑集团及其关联方情形。

第五节 后续计划

一、主营业务调整计划

本次收购和资产重组完成后，中弘卓业将成为 ST 科苑的绝对控股股东，获利能力弱的原有资产将被出售，中弘卓业连同建银国际以所持有的优质房地产资产注入到上市公司，ST 科苑的主营业务将变更为房地产开发与经营。

二、董事及高级管理人员的变动计划

2008年5月9日，ST科苑改选了董事会，中弘卓业向ST科苑推荐王永红先生、金洁先生和康喜先生为公司董事，推荐刘奇先生为监事，推荐并经董事会聘任康喜先生为副总裁兼财务总监。2008年10月28日，ST科苑第四届第十次董事会会议正式聘任金洁先生为公司董事会秘书。2009年2月11日，ST科苑第四届监事会第十一次会议决议补选中弘卓业推荐的张继伟先生当选公司第四届监事会监事，2009年3月6日，ST科苑2008年度股东大会审议通过该事项。2009年8月12日，ST科苑召开董事会，会议通过增选董事的议案，上市公司董事人数由7名增至9名。中弘卓业推荐赵恒先生和李思潼女士担任上市公司董事。2009年8月28日，ST科苑2009年第二次临时股东大会通过了该议案。

2009年1月20日，ST科苑独立董事邵卓先生向公司董事会提交辞职报告，由于个人安排原因，其申请辞去独立董事职务。根据公司章程的规定，公司董事会由7名董事构成，独立董事邵卓先生辞职后，ST科苑将缺额一名独立董事。2009年2月11日，ST科苑第四届董事会第十一次会议审议通过补选乔榕女士为独立董事候选人的决议，2009年3月6日，ST科苑2008年度股东大会同意补选乔榕女士为公司第四届董事会独立董事。

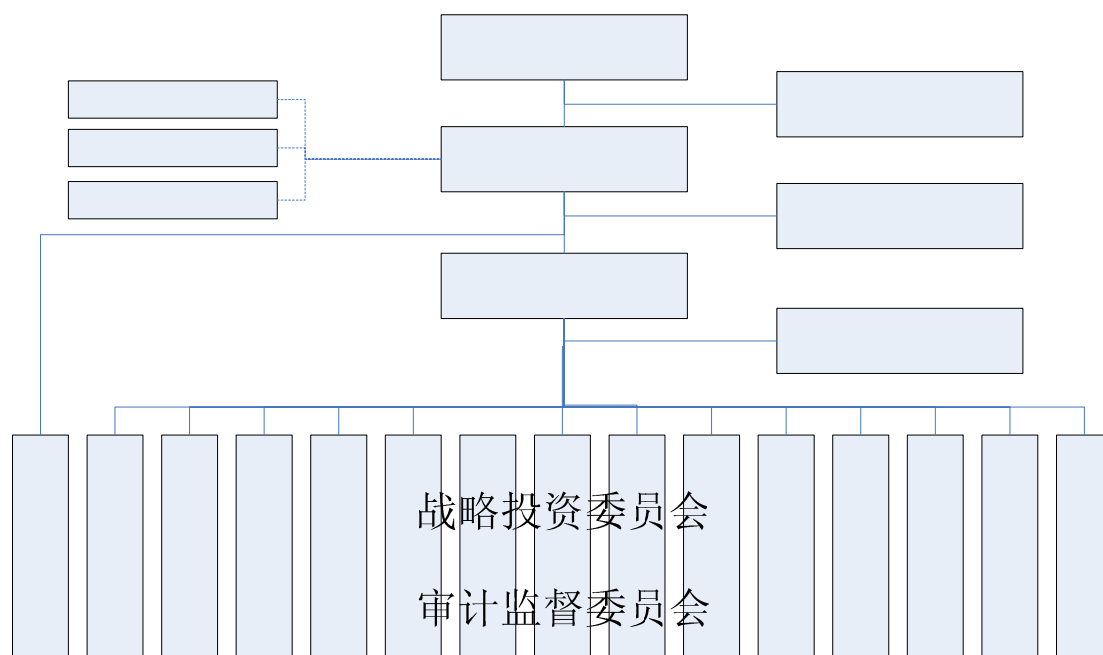
本次收购完成后，本公司尚无改变上市公司现有董事会中董事人数和任期、改选董事或者高级管理人员的计划。

三、组织结构调整的计划

本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，不断完善上市公司的法人治理结构，规范公司运作。从总体来看，本公司的运作和管理基本符合中国证

监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的要求。

在本次交易完成后，上市公司的组织结构如下图：



四、上市公司章程的修改计划

鉴于本次上市公司重大资产出售及发行股份购买资产完成后，上市公司的股本总额、股份总数和经营范围事项均将发生变更，收购人将在本次收购完成后根据上市公司届时的股本总额、股份总数及与经营范围变化的实际情况合法行使股东权利，促使上市公司相应修改公司章程，并办理工商变更登记与备案手续。

五、上市公司现有员工的安排计划

1、对科苑集团聘用的在职职工，按照自愿原则和“人随资产走”的原则进行安置，该等职工可自愿选择自交割日起随出售资产到科苑实业进行工作，或到科苑集团现子公司（资产出售完成后，变更为科苑实业的子公司）工作，也可选择交割日后继续留在上市公司工作。

2、对于选择去科苑实业或科苑集团现子公司工作的职工，自资产交割日起科苑集团与该等职工解除劳动合同关系，并按《劳动合同法》规定给予补偿及赔偿，补偿及赔偿费用在劳动合同解除三日内支付。同时，由科苑实业或科苑集团现子公司与该等职工建立新的劳动关系，并根据个人实际情况，合理安排岗位，薪酬和福利待遇均保持不变。

3、对于选择继续留在科苑集团工作的职工，在资产出售完成后，科苑集团将另行

安排其工作，薪酬和福利待遇均保持不变。

4、本协议生效后，科苑集团应积极与其聘用的在职职工进行沟通，以在交割日前明确各在职职工的选择。

5、在交割日，科苑集团应向科苑实业及相关的科苑集团现子公司移交自愿到科苑实业及科苑集团现子公司工作的职工名单及相关资料，并在交割日起的 30 日内，协助科苑实业及相关的科苑集团现子公司办理与该等职工聘用有关的备案和登记手续。

6、中弘卓业应促使科苑实业提前做好职工安置的安排，包括签署协议及履行其他有关的法律程序。

六、上市公司分红政策的调整计划

本次收购完成后，本公司暂无对 ST 科苑分红政策的变更计划。

七、收购人未来 12 个月对收购部分资产出售、合并、与他人合资或合作计划

本次收购完成后 12 个月内，除正常的与他人合资合作开发经营房地产项目、收购或处置房地产项目公司外，本公司没有对被收购公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的其它计划；被收购公司也没有购买或置换资产的重组计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次收购完成后，对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，ST 科苑的控股股东和实际控制人未发生变化，其主营业务定位于房地产开发与经营，本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，ST 科苑仍将具有独立经营能力，在各个方面与收购人保持独立。

本次收购完成后，为保证上市公司的独立性，收购人中弘卓业承诺：作为科苑集团的控股股东，将保证科苑集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立性，并具体承诺如下：

（一）人员独立

1、保证科苑集团的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在中弘卓业及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在中弘卓业及其关联企业领薪。

2、保证科苑集团的财务人员独立，不在中弘卓业及其关联企业中兼职或领取报酬。

3、保证科苑集团拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和中弘卓业及其关联企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证科苑集团具有独立完整的资产，科苑集团的资产全部能处于科苑集团的控制之下，并为科苑集团独立拥有和运营。保证中弘卓业及其关联企业不得以任何方式违法违规占有科苑集团的资金、资产。

2、保证不以科苑集团的资产为中弘卓业及其关联企业的债务提供担保。

（三）财务独立

1、保证科苑集团建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证科苑集团具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

3、保证科苑集团独立在银行开户，不与中弘卓业及其关联企业共用一个银行账户。

4、保证科苑集团能够作出独立的财务决策，中弘卓业及其关联企业不通过违法违规的方式干预科苑集团的资金使用调度。

5、保证科苑集团依法独立纳税。

（四）机构独立

1、保证科苑集团建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证科苑集团的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证科苑集团拥有独立、完整的组织机构、与中弘卓业及其关联企业间不发生机构混同的情形。

（五）业务独立

1、保证科苑集团拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证中弘卓业除通过合法程序行使股东权利之外，不对科苑集团的业务活动进行干预。

3、保证尽量减少中弘卓业及其关联企业与科苑集团的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

（六）保证科苑集团在其他方面与中弘卓业及其关联企业保持独立。

上述承诺持续有效，直至中弘卓业对科苑集团不再有重大影响为止。

此外，收购人的股东江西中成和实际控制人王永红先生也分别出具承诺函，保证保证科苑集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立性。

二、本次收购完成后，与上市公司的同业竞争情况

（一）本次收购前的同业竞争情况

本次收购前，中弘卓业的主营业务为房地产开发与销售、出租物业的经营等；上市公司的主营业务为生物工程、精细化工、新型建材、机电一体化、医药(子公司)等，行业的高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术转让及上市公司生产的科技产品出口及科技、生产所需的技术、原辅材料、零配件的进口。本次收购前，上市公司与控股股东中弘卓业所从事的业务有实质区别，不存在同业竞争的情况。

（二）收购后的同业竞争情况及避免措施

本次交易后，上市公司的主营业务变更为房地产开发与销售、出租物业的经营，中弘卓业主要为投资控股公司，自身及其下属其他控股子公司将不再从事房地产开发以及出租物业经营业务，因此不会与上市公司形成同业竞争。

（三）关于避免同业竞争情况

在本次交易完成后，为了从根本上避免和消除上市公司及其实际控制人控制的其它关联人可能侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，中弘卓业出具承诺：

（1）本公司郑重声明，截至本声明与承诺函签署之日，本公司未直接从事房地产开发与销售和出租物业经营方面的业务；除其股权拟置入科苑集团的北京中弘投资有限公司、北京中弘兴业房地产开发有限公司从事房地产开发与销售、出租物业经营外，本公司控制的其他企业不存在从事房地产开发与销售或出租物业经营业务的情形。

（2）本公司将不以直接或间接的方式从事与科苑集团相同或相似的业务，以避免与科苑集团的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司拥有控制权的其他企业不从事、参与与科苑集团的生产经营相竞争的任何活动的业务。

（3）如本公司及本公司拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与科苑集团的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知科苑集团，在通知中所指定的合理期间内，科苑集团作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予科苑集团。

（4）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给科苑集团造成的所有直接或间接损失。

（5）本承诺函在本公司作为科苑集团控股股东或实际控制人的期间内持续有效且不可变更或撤销。

此外，收购人的股东江西中成和实际控制人王永红先生也分别出具承诺函，保证其本人或本公司及其下属控股公司不从事与上市公司相竞争的业务。

三、本次收购完成后，与上市公司的关联交易情况

（一）本次交易前的关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	企业性质	主 营 业 务	法定代 表人	与上市公司 关系
中弘卓业集团有限公司	北京市	有限责任 公司	投资咨询、投资管理， 信息咨询	王永红	控股股东

安徽省科苑生化研究院	合肥市	有限责任公司	生物技术相关设备技术开发与转让	吴立平	子公司
安徽科苑药业有限公司	合肥市	有限责任公司	药品制造、销售	吴立平	子公司
安徽省科苑包装系统有限公司	合肥市	有限责任公司	包装机械生产、销售	吴立平	子公司
安徽凤阳科苑药业有限公司	凤阳县	有限责任公司	药品制造、销售	丁建	子公司
安徽科苑门窗工程有限公司	宿州市	有限责任公司	门窗相关生产、销售	吴立平	子公司
安徽科苑化工有限公司	宿州市	有限责任公司	生物制品生产、销售	吴立平	子公司
上海庆安药业集团宿州制药有限公司	宿州市	有限责任公司	药品制造、销售	丁建	子公司

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与上市公司关系
宿州市新区建设投资有限责任公司	原为控股股东，目前为第四大股东
上海辉科投资管理有限公司	联营企业
上海庆安药业(集团)有限公司	联营企业
安徽科苑生物有限公司	参股公司
上海信安信息技术发展股份有限公司	参股公司
宿州科苑实业有限公司	同一控制人

3、关联方公司为上市公司借款担保情况

提供担保公司名称	与上市公司关系	报表项目	担保金额
上海庆安科技发展有限公司	原上市公司实际控制人	短期借款	195,000,000.00
上海庆安科技发展有限公司	原上市公司实际控制人	短期借款	13,000,000.00
安徽省应用技术研究所	原上市公司控股股东	短期借款	18,500,000.00
上海庆安科技发展有限公司	原上市公司实际控制人	短期借款	146,000,000.00

4、公司为关联方提供担保情况

截至本报告书签署之日，ST科苑不存在为关联方担保及对外担保情况。

5、关联方往来款项

关联方名称	金 额	占各项目款项余额比例
-------	-----	------------

	2008-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2007-12-31
应收账款:				
上海庆安药业(集团)有限公司	926, 200. 74	926, 200. 74	4. 85%	2. 23%
其他应付款:				
上海庆安药业(集团)有限公司	626, 176. 05	626, 176. 05	0. 99%	1. 00%
中弘卓业集团有限公司	45, 400, 000. 00	45,000,000.00	71.88%	72.08%

（二）本次交易过程中的关联交易

本次交易中拟出售资产与拟购买资产均经过具有证券从业资格的会计师事务所和评估公司进行的审计和评估，作价客观、公允，不会损害上市公司及非关联股东的利益。本次交易已经上市公司2009年度第一次临时股东大会以特别决议审议通过，根据有关规定，本次交易需报送中国证监会核准后方可实施。

（三）本次交易后的关联方情况

本次交易完成后，上市公司的主营业务将转变为房地产开发与销售及出租物业经营。本次交易后，上市公司的主要关联方情况如下：

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与上市公司关系	经济性质	法定代表人
中弘卓业集团有限公司	北京市	投资管理	母公司	有限责任公司	王永红
江西中成实业有限公司	江西省宜丰县	实业投资	母公司控股股东	有限责任公司	王继红
北京中弘投资有限公司	北京市	房地产开发销售	子公司	有限责任公司	何礼平
北京中弘兴业房地产开发有限公司	北京市	房地产开发销售	子公司	有限责任公司	王柱华

2、不存在控制的关联方

企业名称	与上市公司的关系
北京金梦缘咖啡厅有限公司	系公司实际控制人王永红配偶李华控股的公司
北京汉江泓餐饮有限公司	系公司实际控制人王永红配偶李华控股的公司
北京永顺发汽车保洁有限公司	系公司实际控制人王永红参股公司
北京弘发汽车修理有限公司	系公司实际控制人王永红姐夫王柱华控股的公司
北京中弘时代商业运营管理有限公司	同一母公司

北京中弘矿业投资有限公司	同一母公司
北京九泓龙翔餐饮有限公司	同一母公司
宿州科苑实业有限公司	同一母公司
北京中弘文昌物业管理有限公司	同一母公司
绥中县旅游度假营地有限公司	母公司参股公司
江西省煤炭集团（贵州）矿业有限责任公司	母公司参股公司
北京新传德国际版权交易中心有限公司	母公司参股公司

（四）减少和规范关联交易的承诺和措施

本次收购完成后，为规范和减少收购人与上市公司之间的关联交易，中弘卓业出具如下承诺：

1、本公司将善意履行作为科苑集团股东的义务，充分尊重科苑集团的独立法人地位，保障科苑集团独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国公司法以及科苑集团的公司章程规定，促使经本公司提名的科苑集团董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

2、保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本公司的关联企业”），今后原则上不与科苑集团发生关联交易。

3、如果科苑集团在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，与科苑集团依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受科苑集团给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害科苑集团及其他股东的合法权益。

4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与科苑集团签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向科苑集团谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

5、如违反上述承诺给科苑集团造成损失，本公司将向科苑集团作出赔偿。

此外，收购人中弘卓业的控股股东江西中成和实际控制人王永红先生也分别出具可承诺，保证在本次收购完成后规范和减少与上市公司之间的关联交易。

第七节 与上市公司之间的重大交易

为妥善解决宿州市各家银行债务问题，科苑集团在宿州市委、市政府的大力支持和协调下，拟以位于宿州市经济技术开发区内 900 亩的商住用地抵债的方式进行债务重组。中弘卓业已经以前期借款的方式，借给科苑集团 4540 万元，用于支付 900 亩土地的预付款，协助科苑集团取得该项土地使用权。中弘卓业、科苑集团以及三家银行债权人达成一致意见，分别签署了债务重组协议，截至目前，相关债务重组事项已经完成，详细情况请参见“第十节 其他重大事项”。

除上述事项，在本报告书签署之日前二十四个月内，除与本次收购及资产重组有关的安排外，收购人（包括控股股东、实际控制人）与其关联企业以及各自的董事、监事、高级管理人员没有进行过以下交易：

一、没有与 ST 科苑及其关联方进行过合计金额高于 3,000 万元的资产交易或者高于中弘卓业最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

二、没有与 ST 科苑的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

三、不存在对拟更换的 ST 科苑董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似情况；

四、除本次重大资产重组、股份转让及股权分置改革相关协议外，没有任何对 ST 科苑有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

在提交本报告之日前六个月内，在深交所买卖上市公司挂牌交易股份情况如下：

一、收购人买卖上市公司挂牌交易股份的情况

本收购人（包括控股股东、实际控制人）在提交本报告之日前六个月内没有买卖ST科苑挂牌交易股份的行为。

二、收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司挂牌交易股份情况

收购人的董事、高级管理人员及其直系亲属在提交本报告之日前六个月内没有买卖ST科苑挂牌交易股份的行为。

第九节 收购人的财务资料

一、中弘卓业的简要财务报表

以下为中弘卓业最近三年的财务数据，其中2006年为按照旧会计准则编制且未依据新会计准则进行调整，2008年度的财务数据已经开元信德审计并出具了开元信德京审字（2009）027号号《审计报告》。

1、资产负债表（合并）

单位：元

资 产	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	706,690,465.96	406,773,863.03	12,837,121.6
交易性金融资产	1,817,024.23		
应收票据	215,000.00		
应收账款	58,047,706.67	6,871,546.54	1,474,074.03
预付款项	149,488,606.96		
应收股利	9,573,426.38		
其他应收款	977,163,394.98	730,587,234.63	174,440,294.93
买入返售金融资产			
存货	1,503,149,628.59	1,536,362,516.02	1,073,623,951.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			15,622.00
流动资产合计	3,406,145,253.77	2,680,595,160.22	1,262,391,063.62
非流动资产：			
长期股权投资	289,626,833.94	151,270,463.11	40,400,000.00
投资性房地产	37,805,348.72	22,328,578.88	
固定资产	165,619,268.52	6,235,941.40	4,193,105.86
在建工程	125,717,842.52	17,833,809.60	3,996,541.00
无形资产	37,630,205.10	169,976.94	79,316.52
开发支出			
商誉	85,020,000.00		
长期待摊费用	1,450,371.16		
递延所得税资产	64,936,501.25	42,126,545.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	807,806,371.21	239,965,315.72	

资 产 总 计	4,213,951,624.98	2,920,560,475.94	1,311,060,027.00
---------	------------------	------------------	------------------

负债及股东权益	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	1,207,647,018.56	220,000,000.00	
应付票据	14,139,725.00		
应付账款	271,292,838.41	194,795,313.73	368,099,551.82
预收款项	758,133,624.50	424,972,961.46	246,977,662.33
应付职工薪酬	4,331,467.72	932,431.61	731,983.45
应交税费	349,232,146.17	171,526,294.75	-7,072,991.74
应付利息	150,217,348.83	428,652.00	
其他应付款	223,565,370.52	1,034,591,018.42	190,822,490.92
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00		
其他流动负债			-198,902.66
流动负债合计	3,428,559,539.71	2,047,246,671.97	799,359,794.12
非流动负债：			
长期借款		508,500,000.00	179,000,000.00
应付债券			
长期应付款	610,000.00		
非流动负债合计	610,000.00	508,500,000.00	179,000,000.00
负 债 合 计	3,429,169,539.71	2,555,746,671.97	978,359,794.12
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	600,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积			98,000,000.00
减：库存股			
盈余公积	34,197,068.20	23,918,902.51	
一般风险准备			
未分配利润	54,260,446.44	203,134,872.46	-5,114,543.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	688,457,514.64	327,053,774.97	192,885,456.20
少数股东权益	96,324,570.63	37,760,029.00	139,814,776.68
所有者权益合计	784,782,085.27	364,813,803.97	332,700,232.88
负债和所有者权益总计	4,213,951,624.98	2,920,560,475.94	1,311,060,027.00

2、利润表

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业总收入	508,635,572.00	296,221,886.40	122,152,163.17
其中：营业收入	508,277,622.84	294,102,869.75	122,110,496.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	562,111,005.93	296,419,841.01	122,073,811.40
其中：营业成本	230,190,266.14	150,065,442.91	84,934,854.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	101,066,521.92	50,253,176.11	6,718,112.32
销售费用	29,653,326.15	27,678,400.17	17,123,627.47
管理费用	64,882,932.92	23,575,541.83	13,437,675.97
财务费用	38,237,454.86	24,184,584.26	-190,159.51
资产减值损失	98,080,503.94	20,662,695.73	
加：公允价值变动收益	-82,975.77		
投资收益	251,316,651.43	412,159,793.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益			
三、营业利润	197,758,241.73	411,961,838.50	78,351.77
加：营业外收入	2,842,842.57	8,329,071.14	1,105,653.00
减：营业外支出	27,159,925.43	4,648,738.82	382,800.00
其中：非流动资产处置损失	10,514,612.71	112,795.14	
四、利润总额	173,441,158.87	415,642,170.82	801,204.77
减：所得税费用	78,742,321.72	150,789,022.16	3,031.08
五、净利润	94,698,837.15	264,853,148.66	798,173.69
归属于母公司所有者的净利润	101,116,056.62	268,496,572.12	883,397.01
少数股东损益	-6,417,219.47	-3,643,423.46	-85,223.32

二、中弘卓业 2008 年度财务会计报表审计情况

开元信德对中弘卓业 2008 年度财务报表进行了审计，并出具开元信德京审字(2009)第 027 号《审计报告》，审计情况如下：

中弘卓业集团有限公司全体股东：

我们审计了后附的中弘卓业集团有限公司(以下简称“中弘卓业公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中弘卓业公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中弘卓业公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中弘卓业公司 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2008 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

四、强调事项

本公司控股子公司安徽省科苑（集团）股份有限公司（下称“科苑集团”）2008年12月31日的净资产为-32,547.99万元，银行借款已全部逾期，公司持续经营能力极低。中国证券监督管理委员会于2005年6月15日，对科苑集团下达了皖证监立通字（2005）2号《立案调查通知书》，决定对该涉嫌违反证券法律法规事项进行调查。截至审计报告日，科苑集团尚未收到证监会的调查处理结果。本段内容并不影响已发表的审计意见。

开元信德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：何晓明

中国注册会计师：陈 刚

中国 北京

二〇〇九年三月十五日

第十节 其他重大事项

一、银行债务重组情况

截至2008年12月31日，上市公司的银行债务明细如下：

序号	金融单位	借款本金余额	累计欠息	本息合计
1	中国工商银行宿州埇桥支行	96,500,000.00	33,025,624.42	129,525,624.42
2	中国银行宿州分行	11,999,974.11	3,960,313.85	15,960,287.96
3	中国农业银行淮海路支行	183,938,184.58	63,388,571.90	247,326,756.48
4	中国建设银行宿州分行	178,958,859.87	54,964,169.10	233,923,028.97
	合计	471,397,018.56	155,338,679.27	626,735,697.83
	其中： 出售的债务	100,079,506.98	63,388,571.90	163,468,078.88
	保留的债务	371,317,511.58	91,950,107.37	463,267,618.95

本次交易中除农行淮海路支行的1.635亿元银行借款本息随出售资产转移出上市公司外，其余的银行负债本息都保留在上市公司。本次交易拟保留在上市公司截至2008年12月31日的银行负债本息合计为4.63亿元。

为妥善解决公司所欠各家银行债务问题，科苑集团在宿州市委、市政府的大力支持和协调下，与工行埇桥支行、农行淮海路支行、建行宿州支行分别签署了以地抵债协议，拟以位于宿州市经济技术开发区内879亩土地（即本次交易拟保留的900亩土地中的部分土地）抵债的方式进行债务重组。此外，上市公司已与中国银行股份有限公司宿州市分行（以下简称“中行宿州分行”）签署了《偿债协议》。截至目前，科苑集团对本次资产重组中保留在上市公司的债务均作出了妥善安排和落实，具体如下：

1、中行宿州分行的债务重组进展情况

科苑集团在中行宿州分行的贷款本金为11,999,974.11元，该贷款已经逾期。2009年6月30日，公司与中行宿州分行就该贷款本金及相关利息、罚息的偿还安排达成共识，并签署《偿债协议》。协议主要内容如下：

（1）中行宿州分行同意在公司偿还上述本金的基础上免除所有利息、罚息。还款计划约定如下：公司在2009年6月底前还款500,000.00元，自2009年7月起至2009年11月期间每月20日前向中行宿州分行偿还2,000,000.00元，余款于2009年12月20日前偿还完毕。公司可以提前归还全部本金。

（2）因履行本协议产生的费用和税收负担由双方依据法律、法规或有关规定各

自承担。由于公司未能按期还款经法院裁定（宿州市中级人民法院（2005）宿中民二初字第 26 号判决书）而产生的受理费、其他诉讼费用、诉前财产保全费、律师代理费等合计 387,439.00 元，由公司负担。公司须在本协议约定的本金偿还完毕时间之前向中行宿州分行支付。

（3）公司发生一次未按照约定还款的行为，中行宿州分行给与公司 30 天的宽限期，在宽限期结束前公司仍未履约时，或在 2009 年 12 月 20 日前公司未还完所有本金被视为根本违约，本协议作废，中行宿州分行有权解除在利息及罚息方面做出的减免承诺，有权请求宿州市中级人民法院按照判决继续执行。

（4）协议生效后，双方共同申请宿州市中级人民法院中止本案的执行；如公司不能按期清偿中行宿州分行本金，中行宿州分行有权请求宿州市中级人民法院按照判决继续执行。

截至目前，《偿债协议》正得到有效履行。与此同时，为确保《偿债协议》得到切实履行，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业共同出具承诺：如上市公司不能按照《偿债协议》的约定按期偿还中行宿州分行的借款，则中弘投资或中弘兴业将代上市公司偿付借款，如中弘投资和中弘兴业亦不能按期偿付借款，则最终由中弘卓业代上市公司偿付借款。

综上所述，公司已与中行宿州分行签订了有法律效力的《偿债协议》；目前公司正按照协议约定向中行宿州分行分期偿还借款；此外，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业为《偿债协议》的履行出具了履约承诺。该债务重组事项得到了有效的安排和落实。

该笔贷款本金全部偿还完毕后，相关利息及罚息将得到豁免（截至 2009 年 6 月 30 日，该笔贷款产生的利息及罚息合计为 4,576,143.92 元），从而彻底清偿该笔债务，减轻了重组后上市公司的债务负担。

2、工行埇桥支行、建行宿州分行和农行淮海路支行的债务重组进展情况

（1）工行埇桥支行的债务重组进展情况

科苑集团在工行埇桥支行贷款本金为 96,500,000.00 元，该笔贷款已逾期。截至 2008 年 12 月 31 日该笔借款产生的利息累计为 33,025,624.42 元。

2008 年 10 月 13 日，工行埇桥支行与科苑集团签署《抵债协议》。协议约定，科苑集团以位于宿州市经济开发区内的宿州国用（2006）字第 0660113 号国有土地使用权（土地面积为 115,728.8 平方米，约合 173.59 亩）抵偿所欠工行埇桥支行的贷款

本金。科苑集团应在协议签订后的 30 个工作日内将用于抵债的土地过户至工行埇桥支行名下，工行埇桥支行承诺为科苑集团办理还本免息手续。

鉴于科苑集团未在约定期限内办理抵债土地的过户手续，2009 年 7 月 22 日，工行埇桥支行与科苑集团签署《抵债协议之补充协议》。工行埇桥支行同意科苑集团在 2009 年 9 月 30 日之前（含当日）将上述抵债的国有土地使用权过户至工行埇桥支行名下，其他债务重组条件不变。

2009 年 9 月 4 日，工行埇桥支行出具《同意函》，同意科苑集团在 2009 年 12 月 31 日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009 年 10 月 30 日，科苑集团已将用于抵债的（2006）字第 0660113 号土地使用权过户至工行埇桥支行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了工行埇桥支行的债务清偿及债务重组事宜。

（2）建行宿州分行的债务重组进展情况

科苑集团在建行宿州支行贷款本金为 178,958,859.87 元，该笔贷款已逾期。截至 2008 年 12 月 31 日该笔借款产生的利息累计为 54,964,169.10 元。

2008 年 10 月 13 日，建行宿州分行与科苑集团签署《抵债协议》。协议约定，科苑集团以位于安徽省宿州市经济技术开发区滨河路南侧金泰三路东侧的 321.9 亩土地使用权（土地使用权证号为：宿州国用（2006）字第 0660111 号）抵偿所欠建行宿州支行上述贷款本金及至抵债土地使用权过户至建行宿州分行名下期间所产生的一切利息、罚息、滞纳金等。科苑集团负责在协议签订后的 30 个工作日内负责完成抵债土地的使用权过户工作。

鉴于科苑集团未在约定期限内办理抵债土地的过户手续，2009 年 7 月 22 日，建行宿州分行与科苑集团签署《抵债协议之补充协议》，建行宿州分行同意科苑集团在 2009 年 9 月 30 日之前（含当日）将抵债的土地使用权过户至建行宿州支行名下，其他债务重组条件不变。

2009 年 9 月 4 日，建行宿州分行出具《同意函》，同意科苑集团在 2009 年 12 月 31 日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009 年 10 月 30 日，科苑集团已将用于抵债的宿州国用（2006）字第 0660111

号土地使用权过户至建行宿州分行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了建行宿州分行的债务清偿及债务重组事宜。

（3）农行淮海路支行的债务重组进展情况

科苑集团在农行淮海路支行贷款本金为 183,938,184.58 元，该笔贷款已逾期。截至 2008 年 12 月 31 日该笔借款产生的利息累计为 63,388,571.90 元。

2009 年 3 月 9 日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议》。协议约定，科苑集团以 255,666.7 平方米的土地使用权（合 383.5 亩，土地证号为宿州国用[2006]字第 0660104 号）抵偿 83,858,677.60 元借款本金，其余本金及利息由科苑集团的三家子公司安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司承担，同时约定科苑集团在协议签署后 7 个工作日内负责办理完毕抵债土地过户手续。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行及科苑集团签署了《债务转让协议》。

鉴于科苑集团未在约定时间内完成土地过户，2009 年 7 月 27 日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议之补充协议》，农行淮海路支行同意科苑集团在 2009 年 9 月 30 日之前（含当日）将抵债的土地使用权过户至农行淮海路支行名下，其他债务重组条件不变。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行签署了《债务转让协议之补充协议》。

2009 年 9 月 1 日，农行淮海路支行出具《同意函》，为了支持科苑集团本次重大资产重组工作顺利进行，该行同意科苑集团在 2009 年 12 月 31 日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009 年 10 月 30 日，科苑集团已将用于抵债的宿州国用（2006）字第 0660104 号土地使用权过户至农行淮海路支行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了农行淮海路支行的债务清偿及债务重组事宜。

综上，科苑集团已所有债权银行签署了有法律效力的债务重组协议，并完成了与建行宿州分行、工行埇桥支行、农行淮海路支行的债务清偿及债务重组事宜，从而解除了上市公司的债务负担。

二、关于中国特色经济之窗项目用地和望京商业街项目用地用途的说明

（一）“中国特色经济之窗”一、二期项目用地用途为工业（科研中心）和产业

（研发），关于土地取得过程和原因说明如下：

1、非中心一、二期项目土地取得及规划确定程序合法

（1）非中心一期项目土地取得及规划确定过程

①2002年6月26日，北京市规划委员会出具了《规划意见书》（2002规意字1306号），同意中弘投资在朝阳区常营乡建设中国特色经济之窗项目，并批复相关规划意见，要求建设用地使用性质为文化娱乐设施用地，建筑使用性质为会展、贸易及配套服务设施。

②2002年6月29日，北京市发展计划委员会以《关于建设中国特色经济之窗一期工程项目建设书（代可行性研究报告）的批复》（京计投资[2002]1225号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗一期，建设内容为会展、贸易及配套设施。

③2002年11月22日，北京市规划委员会出具了《审定设计方案通知书（非建筑居住）》（2002规审字1155号），审定中国特色经济之窗一期有关规划数据和指标。

④2003年5月4日，北京市人民政府出具了《关于朝阳区城镇批次用地农用地转用和征地的批复》（京政地[2003]第84号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗一期工程使用建设用地10.7227公顷（160.84亩），项目用地按有偿方式供地。

⑤2003年9月30日，中弘投资取得了北京市规划委员会出具的《建设用地规划许可证》（2003规地字0376号）。

⑥2003年11月11日，中弘投资取得了北京市规划委员会出具的《审定设计方案通知书（非居住建筑）》（2003规审字0848号），审定中国特色经济之窗（包括一期和二期）的有关数据及指标，并撤销《审定设计方案通知书（非建筑居住）》（2002规审字1155号）。

⑦2004年5月18日，中弘投资取得了北京市国土资源和房屋管理局颁发的《建设用地批准书》（北京市[2004]京国土房屋建第39号）。

⑧2004年8月28日，中弘投资与北京市国土资源局签署《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字[2004]第0673号），约定北京市国土资源局向中弘投资出让中国特色经济之窗一期项目用地107,227.48平方米。土地规划用途为商业、综合、地下综合、地下车库。

⑨2004年11月25日，北京市规划委员会以《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004规复函字0364号）确认，根据市规划院2000年编制的《常营乡乡

域规划调整》及 2002 年编制的《北京市区规划综合图—朝阳区规划综合》，中国经济之窗（包括一期和二期）用地性质为城市工业用地及乡镇企业用地；并同意中国经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

⑩2005 年 2 月 6 日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，根据北京市规划委员会 2004 规复函字 0364 号文的批复，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0673 号）作出变更，其中土地规划用途由商业、综合、地下综合、地下车库变更为工业（科研中心）、地下车库。

⑪2005 年 3 月 28 日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0134 号）。该证表明中弘投资为朝阳区常营乡（中国经济之窗一期）107,227.34 平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑫2007 年 5 月 11 日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0673 号）作出变更，包括变更出让总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、土地使用权出让年限，同时将土地用途变更为“工业（科研中心）、地下车库、地下工业”。

⑬2009 年 3 月 20 日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0673 号）作出变更，包括变更出让总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积及地价款等事项。

⑭中国经济之窗一期项目所建房屋取得了北京市建设委员会颁发的《商品房预售许可证》：

序号	编号	建筑面积	发证日期
1	京房售证字（2005）424 号	32,581.61 平方米	2005.08.27
2	京房售证字（2005）478 号	16,297.84 平方米	2005.09.16
3	京房售证字（2006）1 号	64,646 平方米	2006.01.08
4	京房售证字（2006）66 号	13,113.85 平方米	2006.03.08

⑮中国经济之窗一期项目所建房屋取得了北京市建设委员会颁发的《房屋所有权证》：

序号	房屋所有权证号	建筑面积（平方米）	所有权人	发证时间
1	X 京房权证朝其字第 518188 号	34,076.21	中弘投资	2007.09.26

2	X 京房权证朝其字第 520209 号	17,088.92	中弘投资	2007.10.18
3	X 京房权证朝字第 610727 号	68,163.72	中弘投资	2008.10.28
4	X 京房权证朝字第 661033 号	13,577.26	中弘投资	2009.04.15
5	X 京房权证朝字第 661034 号	10,900.35	中弘投资	2009.04.15

中国特色经济之窗一期建筑总面积合计 143,806.46 平方米。

综上，中弘投资的非中心一期项目用地、规划、施工、预售等相应取得了国土资源、规划和建设等政府主管部门的批准，并按照土地利用规划和国有土地使用证确定的土地用途进行建设开发、销售，不存在违反《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关法律法规的情形。

（2）非中心二期项目土地取得及规划确定过程

①2003 年 4 月 9 日，北京市规划委员会出具了《规划意见书》（2003 规意字 0599 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期，并批复相关规划意见，要求规划建设用地性质为产业用地，建筑使用性质为会展、贸易及配套服务设施。

②2003 年 5 月 9 日，北京市发展计划委员会出具了《关于建设中国特色经济之窗二期工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京计投资[2003]707 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期，建设内容为会展、贸易及配套服务设施。

③2003 年 11 月 11 日，北京市规划委员会出具了《审定设计方案通知书（非居住建筑）》（2003 规审字 0848 号），审定中国特色经济之窗（包括一期和二期）有关的设计数据和指标。

④2004 年 4 月 16 日，北京市人民政府出具了《关于朝阳区城镇批次用地农用地转用和征地的批复》（京政地[2004]第 35 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期工程使用建设用地 20.9163 公顷，用地按照有偿方式供地。

⑤2004 年 6 月 7 日，中弘投资取得了北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（2004 规地字 0095 号），用地项目名称为中国特色经济之窗二期工程（产业用地）。

⑥2004 年 7 月 22 日，中弘投资取得了北京市国土资源和房屋管理局颁发的《建设用地批准书》（北京市[2004]京国土房屋建第 79 号），土地用途为产业。

⑦2004 年 8 月 31 日，中弘投资与北京市国土资源局签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号），约定北京市国土资源局向中弘投资出让中国特色经济之窗二期项目用地 209,163.3 平方米，土地规划用途：综合、地

下车库。

⑧2004年11月25日，北京市规划委员会以《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004规复函字0364号）确认，根据市规划院2000年编制的《常营乡乡域规划调整》及2002年编制的《北京市区规划综合图—朝阳区规划综合》，中国特色经济之窗（包括一期和二期）用地性质为城市工业用地及乡镇企业用地；并同意中国特色经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

⑨2005年3月24日，北京市国土资源局与中弘投资签署了《补充协议》，根据北京市规划委员会2004规复函字0364号文的批复，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第0831号）作出变更，土地规划用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑩2005年5月30日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用2005出第0300号）。该证表明中弘投资为朝阳区常营乡（中国特色经济之窗二期一号地）114,736.59平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

同日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用2005出第0301号）。该证表明中弘投资为朝阳区常营乡（中国特色经济之窗二期二号地）94,427.03平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑪2008年1月2日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于朝阳区常营乡中国特色经济之窗项目规划意见的复函》（北京规委[2008]1号），复函内容包括：中国特色经济之窗项目规划建设用地约31.6公顷，用地性质为产业用地。

⑫2008年11月13日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会规划意见书附件（条件）》，对非中心二期建设用地面积等指标作出批复，明确：拟规划建设用地性质为产业用地，建筑使用性质为产业用房。

⑬2008年11月25日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于中国特色经济之窗项目有关情况的复函》（市规函[2008]1796号），确认：“我委已核发了中国特色经济之窗项目的《规划意见书》，本项目用地为产业用地，建设内容为产业研发、产业办公类用房。”

⑭2008年12月19日，北京市国土资源局与中弘投资签署了《补充协议》，对双

方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号）作出变更。包括变更出让总建筑面积，地上建筑面积，地下建筑面积，土地使用权出让年限，同时将土地用途变更为“产业（研发）、地下车库”。

⑥2009 年 4 月 10 日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》（2009 规复函字 0098 号），复函对中国特色经济之窗二期项目的建设指标予以明确规定。

⑦2009 年 8 月 14 日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同的补充协议，约定将中国特色经济之窗二期项目的土地用途由“产业（研发）、地下车库”变更为“综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）”。

⑧2009 年 9 月，中弘投资取得的《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0300 号）及《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0301 号）上的土地用途均变更为综合、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）。

综上，中弘投资的非中心二期项目取得了国土资源和规划等政府主管部门的批准，取得土地使用权的程序符合法律、法规的规定。

2、中弘投资非中心一、二期土地用途分别确定为工业（科研中心）和产业（研发）的原因

（1）目前国家土地利用现状分类不能完全满足规划用地分类

目前国家的土地利用现状分类还不能完全满足规划用地分类要求，北京市国土资源局针对土地利用现状分类表中无对应产业用地类型的情况，一般将北京市规划委员会明确的产业用地列为工业用地分类，从而导致中国特色经济之窗项目土地出让用途名称不能准确对应规划用途名称。为了进一步使土地出让用途接近规划用途，北京市国土资源局将中国特色经济之窗项目确定为工业（科研中心）和产业（研发），该分类标准和内涵与规划用途是一致的。

（2）非中心一、二期项目取得土地的成本远高于同级工业用地的基准地价

如前所述，非中心一二期项目用地用来开发产业研发办公用房，而不是普通的工业用房。相应地，中弘投资所缴纳的土地出让金也不是按照工业用地的地价进行缴纳的。

（3）中弘投资非中心一期产品销售合同中明确土地用途为研发中心

中弘投资与非中心项目一期购房者签订的售房合同和已经办理的房屋产权证，房屋用途明确为研发中心。

3、规划部门和国土资源部门对非中心一二期土地用途的说明

2004年11月25日，北京市规划委员会出具的《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004规复函字0364号）确认，同意中国特色经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

2008年10月8日，北京市国土资源局出具的《关于“中国特色经济之窗”情况的说明》，就该项目土地用途问题做了专项说明：在北京市规划委员会出具的2004规复函字0364号文中，北京中弘投资有限公司开发的“中国特色经济之窗”项目的规划用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。2004年，北京中弘投资有限公司与我局签订了“中国特色经济之窗”项目的国有土地使用权出让合同，土地出让用途为“工业(研发中心)”，该项目已办理了国有土地使用证。关于该项目用途问题，由于现阶段国家城乡规划用地分类与土地利用现状分类采用不同的分类标准，该项目土地出让用途是依据国土部颁发的《土地利用现状分类》及规划审批文件明确的规划用途来明确的，与规划用途是一致的。

2008年11月25日，北京市规划委员会出具了《北京市规划委员会关于中国特色经济之窗项目有关情况的复函》（市规函[2008]1796号），确认：“我委已核发了中国特色经济之窗项目的《规划意见书》，本项目用地为产业用地，建设内容为产业研发、产业办公类用房。”

中国特色经济之窗项目开发的产品用途符合北京市规划委员会确认的建筑使用性质“研发中心”，符合北京市规划委员会明确的建筑内容“产业研发、产业办公类用房”，也符合国土资源局规定的土地出让用途。

（二）中弘兴业望京商业街项目用地证载用途为非配套的原因

1、望京商业街项目土地证载用途

望京商业街项目分为北区和南区。根据中弘兴业所持有的京朝国用（2005）出第0426号《国有土地使用证》（望京商业街项目北区）、京朝国用（2005）出第0456号《国有土地使用证》（望京商业街项目南区）记载，望京商业街北区和南区的土地用途均为“非配套、地下车库”。

2、望京商业街项目土地使用权取得过程和证载用途承继情况

（1）望京商业街北区土地使用权取得过程和证载用途承继情况

望京商业街北区土地位于望京望都东湖居住小区15—16#地块，系中弘兴业从北京市住公房地产开发有限公司（下称“住公司”）受让取得，该宗土地由住公司

持有时的土地用途即为非配套、地下车库。具体情况如下：

①望京商业街（北区）土地使用权原由住公公司以协议出让方式取得。2004年1月13日，北京市国土资源和房屋管理局（现为北京市国土资源局）与住公公司签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字2004第65号）和《补充协议》。其后北京市国土资源局与住公公司又分别于2004年6月5日和2005年5月16日签署了《补充协议》。根据上述协议的约定，住公公司取得位于朝阳区望京望都东湖居住小区15-16#地块的18,060.05平方米土地使用权（即为望京商业街北区土地），并于2005年6月23日取得北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用（2005出）第0426号），证载土地用途为非配套、地下车库。

②2006年3月13日，住公公司与中弘兴业签署了《土地使用权转让协议书》，约定其将京朝国用（2005出）第0426号《国有土地使用证》项下的土地使用权转让给中弘兴业，转让后的土地用途仍为非配套、地下车库。

③2006年5月12日，上述土地使用权转让在北京市国土资源局办理完毕登记手续，取得北京市国土资源局颁发的京地[转]字（2006）第035号《北京市国有土地使用权转让登记表》。

④2006年7月5日，中弘兴业取北京市人民政府颁发的京朝国用（2005出）第0426号《国有土地使用证》，证载土地用途为非配套、地下车库。

⑤2007年2月6日，中弘兴业与北京市国土资源局、住公公司三方签署《补充协议》，约定望京商业街项目（北区）土地规划用途变更为非配套、地下非配套、地下车库。

（2）望京商业街项目南区土地使用权取得过程和证载用途承继情况

望京商业街项目南区土地位于朝阳区望京25-26#号地块，系中弘兴业从北京市东湖房地产公司（下称“东湖公司”）受让取得，该宗土地由东湖公司持有时的土地用途即为非配套、地下车库。具体情况如下：

①望京商业街（南区）土地使用权原由东湖公司以协议出让方式取得。2004年1月16日，北京市国土资源和房屋管理局（北京市国土资源局）与东湖公司签署京地出[合]字（2004）第93号《北京市国有土地使用权出让合同》。其后，北京市国土资源局与东湖公司于2004年6月5日签署了《补充协议》。根据上述协议的约定，东湖公司取得位于朝阳区望京25-26#号地块的17,099.09平方米（即为望京商业街南区土

地)国有土地使用权,并于2005年7月22日取得北京市人民政府颁发的京朝国用(2005出)第0456号《国有土地使用证》,证载土地用途为非配套、地下车库。

②2005年12月7日,中弘兴业与东湖公司签署《土地使用权转让协议书》,约定东湖公司将京朝国用(2005出)第0456号《国有土地使用证》项下的国有土地使用权转让给中弘兴业,转让后的土地用途仍为非配套、地下车库。

③2006年1月24日,上述土地使用权在北京市国土资源局办理完毕转让登记手续,取得北京市国土资源局颁发的京地[转]字(2006)第0004号《北京市国有土地使用权转让登记表》。

④2006年3月24日,中弘兴业取得北京市人民政府颁发的京朝国用(2005出)第0456号《国有土地使用证》,证载土地用途为非配套、地下车库。

⑤中弘兴业与北京市国土资源局、东湖公司分别于2006年6月1日、2006年11月7日、2008年2月3日和2008年10月22日签署了《补充协议》,约定望京商业街区土地用途由非配套和地下车库变更为:非配套、地下商业、地下车库、地下仓储。

3、北京市国土资源局出具的关于“望京商业街”项目土地性质的说明

北京市国土资源局于2008年10月8日出具了《关于“望京商业街”项目土地性质的情况说明》:北京中弘兴业房地产开发有限公司开发的“望京商业街”项目,在与我局签订的国有土地使用权出让合同中,约定了其土地用途为“非配套”。该项目是作为望京东湖居住小区的非配套公建,根据国土资源部《土地利用现状分类》,该土地用途属于商服用地。

(三) 关于上述土地用途变更事宜的说明

1、中弘投资中国特色经济之窗项目和中弘兴业望京商业街项目土地取得程序合法,且符合规划用途

中国特色经济之窗项目(包括一期和二期)的土地使用权,由中弘投资以协议出让方式取得,依法取得了北京市人民政府颁发的权属证书,且土地用途符合规划用途。

望京商业街(北区和南区)项目的土地使用权,由中弘兴业与该土地使用权的原权利人签署转让协议,依法办理了土地使用权转让登记,且取得了北京市人民政府颁发的权属证书,中弘兴业取得土地使用权的上述主要程序符合法律、法规的规定,并已经办理必要的手续。

2、中弘兴业未有变更土地用途的计划,中弘投资已将非中心二期土地用途变更

为综合用地

中弘卓业、中弘投资、中弘兴业确认：中弘投资开发的中国特色经济之窗一期项目土地用途为工业（科研中心）、地下车库、地下工业，中弘兴业开发的望京商业街项目土地用途为非配套、地下非配套、地下商业、地下仓储、地下车库。上述土地随中弘投资和中弘兴业注入科苑集团后，未来开发不需要变更为商业用地或其他用途。目前中弘投资、中弘兴业未有办理该等土地用途变更的情形，亦未有任何类似的计划或安排。

目前，中弘投资为提升非中心二期的项目价值，经国土资源管理部门同意，正将非中心二期项目土地用途由产业（研发）、地下车库变更为综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）。2009年8月14日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同的《补充协议》，尚需补缴地价款 10,253.6436 万元，由中弘投资承担。2009年9月3日，中弘投资补缴了因变更土地用途而增加的地价款，并取得了变更后的《国有土地使用证》。

3、中弘投资非中心二期土地用途变更为综合用地将提升项目价值

根据中弘投资与北京市国土资源局于2009年8月14日签署的土地出让合同的《补充协议》，双方对原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号）及相关补充协议作出变更，“非中心”二期项目由产业（研发）用地变更为综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房），并补交土地出让金 10,253.6436 万元。此次土地用途的变化对评估价值影响较小，在一定程度上提升了项目的价值。中联评估对此出具了专项说明，中弘投资非中心二期土地用途变更为综合用地有利于其评估值提升，主要理由如下：

（1）土地用途变为综合用地后，并不影响规划设计方案，项目的主要技术经济指标不变，对于房屋销售面积无影响。

（2）土地用途变为综合用地后，对于购房者在购买和使用上的限制减少，有利于销售价格的提升和销售进度的加快。

在基准日时，周边类似房屋的销售价格集中在 9000-13000 元/平方米之间，二手房房价集中在 8900-11000 元/平方米之间，新房平均售价为 11000 元/平方米。由于 2008 年房地产市场低迷，“非中心”二期周边新开楼盘较少，多数销售的是剩余尾盘，房型、朝向等较差，位置较差（与地铁站有一定距离），“非中心”二期与这些楼盘比较，

价格应有上浮 5-15%的空间。在评估基准日时，考虑到产业（研发）用地的影响，在销售价格上取下限 9800 元/平方米作为测算基础。

目前，由于“非中心”二期由产业（研发）用地已改为综合用地，开发的房屋尚未进入销售期，若评估基准日时按综合用地进行评估，二期所在位置临靠北京市东西向主干道朝阳北路和北京 6 号地铁在宗地上设站的优越地理位置，销售价格应达到均价的水平，即 11000 元/平方米，即使保守估计，也应达到 10500 元/平方米以上。目前该地块周围具有竞争性的楼盘销售价格已达到 11000-17000 元/平方米，“非中心”二期预期开盘价应在 12000 元/平方米以上，与评估报告中的单价相比提高 2200 元/平方米，提高幅度 22.4%。

（3）土地用途变为综合用地后，房屋销售价格的提升，能抵销由于土地用途变更所需要补交的土地出让金。

经测算，按评估基准日当时综合用地房屋保守的销售价格 10500 元/平方米计算，土地使用权价值为 14.27 亿元，较产业研发用地下的土地使用权价值 12.40 亿元增值 1.87 亿元。扣除新增地价款 10253.6436 万元，增加价值 0.85 亿元。尚未考虑由于销售进度加快等带来的增值因素。若按 2009 年 8 月合理的销售价格 11500-12000 元/平方米测算，扣除新增地价款 10253.6436 万元后，增加价值将达 2.6-3.6 亿元。

尽管非中心二期项目补缴了土地出让金增加了项目的开发成本，但项目自身因土地用途的改变而增加的价值足够覆盖补缴地价款而增加的开发成本，能够确保盈利预测的实现，保障流通股股东利益。对此，中弘卓业仍然按照原盈利预测履行其与上市公司签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，对中弘兴业和中弘投资 2009 年合并盈利预测、中弘投资 2009 年-2010 年的盈利预测予以保证。

综上，中弘投资经国土资源管理部门同意变更非中心二期项目土地出让用途，并补缴土地出让金有利于其评估价值的提升，不会损害注入资产价值和未来上市公司中小股东利益。

三、关于建银国际有关情况的说明

（一）建银国际的主体资质、经营情况

建银国际经有关部门批准于 2007 年 8 月 9 日在北京市工商局登记注册，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），建银国际的股东为建银国际（控股）有限公司（以下简称“建银控股”，建银控股为中国建设银行股份有限公司的全资子公司）。建

银国际成立时注册资本为 2,900 万美元。

建银控股于 2007 年 10 月 15 日缴纳首次出资款 900 万美元，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了[竞宇（2007）验字 161 号]《验资报告》。

建银控股于 2007 年 12 月 11 日缴纳第二期出资款 2,000 万美元，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了竞宇[（2007）验字 186 号]《验资报告》。

至此，建银国际 2900 万美元的注册资本全部缴足，建银控股对建银国际的上述出资均来源于自身注册资本金。

根据毕马威华振会计师事务所出具的 KPMG—A（2008）AR No0443 号《审计报告》，截至 2007 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 297,002,493.57 元人民币，其中货币资金余额达到 346,074,315.90 元人民币，2007 年度实现净利润 82,193,493.57 元人民币。

截至 2008 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 372,112,409.29 元人民币，其中货币资金余额达到 194,658,590.46 元人民币，2008 年度实现净利润 75,109,915.72 元人民币。

2009 年 1 月 9 日，建银控股做出决议再次向建银国际增资 2,100 万美元，建银国际注册资本金将增至 5,000 万美元，上述增资款亦全部来源于建银控股的自身注册资本金。建银国际已于 2009 年 6 月 29 日办理完毕增资的工商变更登记手续。

（二）建银国际取得中弘投资股权的过程

根据中弘卓业与建银国际签署的《股权转让协议》及补充协议，建银国际购买中弘投资的股权过程如下：

1、2007 年 10 月 18 日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议》，建银国际同意以人民币 46,728.933 万元的价格受让中弘卓业所持有的中弘投资 25%的股权。

2、2007 年 12 月 22 日，经中弘投资股东会决议，中弘投资注册资本由 14,000 万元增加至 55,040 万元，中弘卓业认缴增资 34,096.933 万元，建银国际认缴增资 6,943.067 万元。2008 年 1 月 30 日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇[2008]验字 007 号《验资报告》验证：截至 2008 年 1 月 30 日，中弘投资已收到股东缴纳的新增注册资本人民币 41,040 万元，包括中弘卓业缴纳的增资人民币 34,096.933 万元和建银国际缴纳的增资人民币 6,943.067 万元。2008 年 1 月 30 日，北京市工商行政管理局核准本次增资的变更登记。至此，中弘投资的注册资本和实收资本均由 14,000

万元变更为人民币 55,040 万元，中弘卓业持有中弘投资 81.03%的股权，建银国际持有中弘投资 18.97%的股权。

3、2008 年 12 月 31 日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议之补充协议》，由于中弘投资增资后建银国际对中弘投资的持股比例从最初的 25%下降到 18.97%及国内房地产价格在 2008 年下半年呈下降趋势，双方同意将 2007 年 10 月 18 日签署的股权转让协议约定的转让价格修改为 44,728.933 万元。

4、2009 年 6 月 10 日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议之补充协议二》，由于 2008 年以来房地产市场剧烈变化的情况及中弘投资股权估值的重大调整，双方同意将变更 2007 年 10 月 18 日签署的股权转让协议和 2008 年 12 月 31 日签署的股权转让协议之补充协议约定的转让价格，总转让价格调整为人民币 239,786,732 元，即，建银国际以总转让价款人民币 239,786,732 元获得中弘投资 18.97%的股权。其中，人民币 239,786,732 元总转让价款包含 2008 年 1 月 30 日建银国际向中弘投资的增资款人民币 69,430,670 元。

（三）建银国际投资中弘投资的资金来源情况

2007 年 10 月 18 日，建银国际与中弘卓业签署《股权转让协议》及补充协议，建银国际以人民币 44,728.933 万元的价格受让中弘卓业所持有的中弘投资 25%的股权。

截至 2008 年 6 月 30 日，建银国际已向中弘卓业支付股权转让款 1.99 亿元。本次股权转让款支付完成后，建银国际尚需向中弘卓业支付 2.48 亿元股权转让款。

2007 年 12 月 22 日，根据中弘投资股东会决议，建银国际向中弘投资增资人民币 6,943.067 万元。2008 年 1 月 30 日，中弘投资收到建银国际上述增资款项，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了[竞宇（2008）验字 007 号]《验资报告》。

截至 2008 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 372,112,409.29 元人民币，其中货币资金余额达到 194,658,590.46 元人民币，2008 年度实现净利润 75,109,915.72 元人民币。

根据上述分析，建银国际在向中弘投资出资及支付股权转让价款时具备自身支付能力。

（四）建银国际与中弘卓业不存在重组后上市公司股权质押的约定

根据建银国际出具的《关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明函》、中

弘卓业出具的《声明与承诺函》，本次交易的重组方中弘卓业与建银国际或其关联方之间不存在关于重组后上市公司股权质押的相关约定或协议。

（五）关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明

根据建银国际出具的《关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明函》，建银国际作为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）的从事投资银行业务的全资子公司，建银国际将所投资的部分项目的部分股权的未来收益权转让给了中国建设银行股权投资类理财产品。建银国际将来持有的科苑集团股份的未来收益权是打包转让的若干股权收益权之一。该部分股份未来收益权的转让不影响建银国际对北京中弘投资有限公司的股东资格和完整股东权利的行使，亦不影响建银国际将来对科苑集团的股东资格及其他股东权利的行使（包括但不限于委派股东代表、董事、监事，参加股东会会议，审议相关议案、进行表决、签署相关法律文件以及股权的处置、支配等股东权利）和全部股东义务的承担（包括但不限于建银国际认购科苑集团新增股份锁定期的承诺）。

同时，上述股份未来收益权的转让以及建银国际与中国建设银行或其理财产品之间的任何权利义务安排，均不影响科苑集团在重组后享有中弘投资股权的完整股东权利（包括但不限于股权收益、参与重大决策和选择管理者等任何股东权利）。

综上，建银国际与中弘投资和中弘卓业之间除上述股权转让、增资所发生的资金往来外，不存在其他资金往来。建银国际或其关联方与本次交易的重组方中弘卓业之间不存在关于重组后上市公司股权质押的相关约定或协议。建银国际所持重组后科苑集团的股份未来受益权的转让不影响建银国际对北京中弘投资有限公司的股东资格和完整股东权利的行使，亦不影响建银国际将来对科苑集团的股东资格及其他股东权利的行使和全部股东义务的承担。

四、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排

（一）中弘卓业的模拟财务报表审计情况

为分析重组方中弘卓业的履约能力，开元信德对中弘卓业进行了模拟审计，并出具了开元信德皖审字(2009)第 001 号《模拟财务报表审计报告》，审计基准日为 2009 年 6 月 30 日。报告编制基础为：中弘卓业模拟合并资产负债表的期末余额与年初余额、模拟合并利润表及模拟合并现金流量表的本期金额与上期金额未将控股子公司科苑集团、中弘投资和中弘兴业纳入合并范围。

未将科苑集团纳入合并范围的主要原因为：（1）科苑集团银行债务重组事项已签订有法律效力的协议，科苑集团目前净资产已为负值，若将科苑集团纳入中弘卓业的合并报表范围，中弘卓业合并报表中归属母公司的股东权益将包括科苑集团的超额亏损，致使中弘卓业的财务报表净资产数值失真。（2）本次模拟审计的主要目的是分析中弘卓业对上市公司的履约能力，上市公司为中弘卓业的履约相对方，因此以中弘卓业作为法律主体的资产即母公司的资产作为基础分析更为合适。

截至 2009 年 6 月 30 日，中弘卓业基于上述基础编制的简要合并财务报表如下：

1、中弘卓业简要合并资产负债表（单位：元）

资产	2009 年 6 月 30 日	占资产总额比例
流动资产：		
货币资金	6,545,582.86	0.35%
交易性金融资产	1,877,751.79	0.10%
应收票据	-	-
应收账款	5,808.36	0.00%
预付款项	16,839,500.00	0.90%
应收股利	-	-
其他应收款	855,584,563.11	45.54%
存货	21,510.57	0.00%
流动资产合计：	880,874,716.69	46.89%
非流动资产合计：	997,755,962.34	53.11%
其中：长期股权投资	956,946,463.61	50.94%
资 产 总 计	1,878,630,679.02	100.00%
负债	2009 年 6 月 30 日	占负债总额比例
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	57.15%
应付票据	-	-
应付账款	84,788.90	0.01%
预收款项	1,070,953.73	0.09%
应付职工薪酬	1,016,317.31	0.09%
应交税费	86,619,377.35	7.62%
应付利息	4,767,431.04	0.42%
其他应付款	393,811,489.01	34.62%
流动负债合计	1,137,370,357.34	100.00%
非流动负债：		
长期应付款	-	-

非流动负债合计	-	
负 债 合 计	1, 137, 370, 357. 34	
所有者权益(或股东权益)：		
归属于母公司所有者权益合计	738, 708, 503. 13	
所有者权益合计	741, 260, 321. 69	
负债和所有者权益总计	1, 878, 630, 679. 02	

2、中弘卓业简要合并利润表（单位：元）

项 目	
一、营业总收入	3, 932, 587. 35
二、营业总成本	40, 128, 237. 04
其中：营业成本	3, 647, 578. 27
营业税金及附加	181, 463. 74
销售费用	2, 877, 105. 19
管理费用	9, 979, 877. 32
财务费用	5, 364, 956. 15
资产减值损失	18, 077, 256. 37
加：公允价值变动收益	60, 727. 56
投资收益	-2, 636, 426. 28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-845, 524. 23
三、营业利润	-38, 771, 348. 41
加：营业外收入	780. 00
减：营业外支出	2, 447. 38
四、利润总额	-38, 773, 015. 79
减：所得税费用	-14, 334. 89
五、净利润	-38, 758, 680. 90
归属于母公司所有者的净利润	-36, 953, 354. 09
少数股东损益	-1, 805, 326. 81
净资产收益率=本年净利润/本年净资产	-5.00%

截至 2009 年 6 月 30 日，中弘卓业模拟财务报表资产负债率为 60.54%。

中弘卓业为投资控股型公司，其主要收入来源于下属控股子公司的分红和相关债权投资及股权投资的转让。2009 年上半年，所投资子公司由于业务经营需要未进行分红，从而导致中弘卓业 2009 年上半年的营业总收入为 393.26 万元，受相关管理费用和财务费用的影响，其净利润为-3,875.87 万元。

（二）重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证

重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证如下：

1、关于盈利预测补偿的约定

中弘卓业于 2009 年 4 月 13 日与科苑集团签署了《盈利预测补偿协议》，该协议

约定中弘卓业保证在科苑集团发行股份购买资产完成的当年度起，对拟注入资产中的中弘投资在 2009 年至 2011 年的预测净利润（分别为-3,266 万元、24,394 万元、54,302 万元）以及 2009 年度中弘投资和中弘兴业合并预测净利润 19,773.09 万元的实现承担保证责任。如果在上述保证年度内，中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或 2009 年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于 2009 年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润，则由中弘卓业以现金补足上述预测净利润未能实现的部分。

2、确保上市公司与中行宿州分行的《偿债协议》切实履行的承诺

科苑集团欠中行宿州分行贷款本金为 11,999,974.11 元且已经逾期，科苑集团与中行宿州分行签署的《偿债协议》约定自 2009 年 7 月起至 2009 年 11 月期间每月 20 日前科苑集团向中行宿州分行偿还 2,000,000.00 元，并于 2009 年 12 月 20 日前偿还完毕。

为确保科苑集团与中行宿州分行签署的《偿债协议》得到切实履行，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业共同出具承诺：如上市公司不能按照《偿债协议》的约定按期偿还中行宿州分行的借款，则中弘投资或中弘兴业将代上市公司偿付借款，如中弘投资和中弘兴业亦不能按期偿付借款，则最终由中弘卓业代上市公司偿付借款。

截至目前，公司《偿债协议》正有效履行。

3、关于对拟出售资产中涉及的偿债事项的约定

本次拟出售资产涉及的债务合计17,549.54万元，其中包含截至2008年12月31日对中国农业银行宿州市淮海路支行的16,346.81万元债务本息与罚金，科苑集团已于2009年3月9日与农行淮海路支行签署《以资抵债协议》。同日，农行淮海路支行和科苑集团分别与安徽省科苑生化研究院、上海庆安药业集团宿州制药有限公司、安徽科苑药业有限公司签署《债务转让协议》。2009年7月27日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议之补充协议》。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行签署了《债务转让协议之补充协议》。

根据上述协议的约定，上市公司所欠农行 16,346.81 万元债务本金及相关利息与罚金将转移至上市公司下属的前述三家子公司，这三家子公司股权将在本次交易中转让给科苑实业。该笔债务占本次拟出售资产所涉及债务总额的 93.15%。

剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元，占拟出售资产所涉及债务的比例仅为 6.85%，在股东大会通过本次重组后，公司就债务转让事项于 2009 年 5

月 12 日发布《安徽省科苑（集团）股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的债权人公告》（巨潮资讯：公告编号 2009-31），并应债权人的要求做相应处理。

本次重组中，科苑集团与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》中约定：对于在资产交割日尚未取得债权人同意债务（不含未向科苑实业披露并列于出售资产评估报告的债务；不含自评估基准日至资产交割日期间因非正常经营产生的负债及或有负债，经科苑实业书面同意确认的除外）转移书面确认函的，若该等债权人在资产交割日及其后向科苑集团主张权利，科苑实业在接到通知后立即予以核实，并在核实后及时进行偿付，中弘卓业对此承担连带责任。科苑实业或中弘卓业在偿付该等债务后，不再向科苑集团追偿。如因科苑实业未能进行及时偿付，而致使科苑集团进行偿付的，在科苑集团偿付后，科苑实业应及时向科苑集团偿付该等债务及因偿付该等债务所承担的费用，中弘卓业对此承担连带责任。

4、关于避免同业竞争、规范关联交易和保障上市公司独立性的承诺

5、关于中弘卓业在科苑集团拥有权益的股份三年内不转让的承诺

6、与建银国际或其关联方之间不存在任何关于重组后*ST 科苑股份质押的相关约定或协议的声明和承诺

（三）中弘卓业自身的履约能力分析

重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证中的第 4、5、6 项内容，不涉及履约金额，故不存在履约能力问题；主要承诺或保证中的第 2 项确保上市公司与中行宿州分行的《偿债协议》履行，若上市公司每月无法偿付中行宿州分行债务，首先由中弘投资或中弘兴业代为偿付，截至目前，尚需偿付的金额合计不足 750 万元，而中弘投资和中弘兴业有能力代为偿付，需中弘卓业履行承诺的可能性较小；主要承诺第 3 项中，剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元，金额总体而言较小，科苑实业最多需付出 1,202.73 万元现金用于偿还不同意转移的债务，如果科苑实业没有能力偿还该部分债务，中弘卓业承担连带责任。由于涉及的金额较小，中弘卓业对该部分债务承担连带责任具有切实可行的履约能力。

针对中弘卓业所做的主要承诺或保证中的第 1 项内容即盈利预测补偿事项，中弘卓业的履约能力分析如下：

1、本次重组中对拟注入资产的盈利预测较为谨慎，注入资产的盈利预测较易实

现

本次交易重组方认真总结前次方案中对拟注入资产评估和盈利预测的情况，聘请了从业严谨的立信审计和中联评估做为拟注入资产的审计、评估机构，拟注入资产的评估值和盈利预测值均较前次方案大幅下降（前次方案中拟注入资产评估值为350,316.43万元，本次比前次拟注入资产评估值减少159,229.11万元，本次注入的净资产评估值为191,087.32万元；前次方案中拟注入资产2008-2010年的盈利预测值为25,634.78万元、56,068.49万元、113,416.49万元，本次拟注入资产中弘投资在2009-2011年的预测净利润分别为-3,266万元、24,394万元、54,302万元以及2009年度中弘投资和中弘兴业合并预测净利润19,773.09万元），盈利预测较为谨慎，本次拟注入资产盈利预测较易实现。根据目前中弘投资和中弘兴业项目的销售情况，拟注入资产2009的盈利预测能够实现。

2、中弘卓业的履约能力分析

截至2009年6月30日，中弘卓业模拟净资产为7.39亿元（归属于母公司），资产负债率为8.81%，流动资产为8.81亿元，长期股权投资为9.57亿元。同时，中弘卓业模拟报表资产负债率水平相对不高。

本次拟注入上市公司的资产盈利预测净利润数值较为谨慎，若未来年份实际净利润未达到利润预测数，中弘卓业可将相关资产变现，包括但不限于将其持有的领锐资产管理股份有限公司7.77%的股权、江西省煤炭集团（贵州）有限责任公司49%的股权、北京中弘矿业投资有限公司51%股权、江西矿业集团有限公司48.28%的股权的账面价值合计约3.12亿元等较易变现的权益性资产进行变现，作为中弘卓业履行盈利预测补偿协议的保障。

同时，中弘卓业采取了第三方担保和送股等积极措施，以增强其履约能力，确保未来上市公司和其他中小股东的利益。

（四）中弘卓业为增强履约能力采取的措施

1、第三方天地控股有限公司为盈利预测补偿责任提供担保

中弘投资和中弘兴业的管理层将积极努力，以保障注入资产实现盈利预测。同时，本次交易的重组方中弘卓业保证拟注入资产2009、2010、2011年预测净利润的实现，并由第三方天地控股为盈利预测补偿协议中的盈利预测补偿责任提供担保，进一步保障上市公司利益。

2009年8月17日，中弘卓业、科苑集团与天地控股签署了《关于盈利预测补偿

的担保协议》，天地控股同意为中弘卓业和科苑集团于 2009 年 4 月 13 日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中中弘卓业的盈利预测补偿责任向科苑集团提供保证担保。

2009 年 9 月 25 日，天地控股、中弘卓业与科苑集团签署了《关于盈利预测补偿担保协议的补充协议》，约定：如果在《盈利预测补偿协议》约定的保证年度内，若中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或 2009 年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于 2009 年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润，中弘卓业在《盈利预测补偿协议》约定的补偿实施期限内未能补足上述预测净利润未能实现的部分，则自中弘卓业的补偿实施期限届满之日起 5 日内由天地控股向科苑集团补足。

天地控股主营业务为房地产开发与销售，曾开发了地处中关村的五星级智能化写字楼“银网中心”，还完成开发了“鹿港嘉苑”（建筑面积 25 万平方米）、“炫彩嘉苑”（建筑面积 5 万平方米）等项目。目前天地控股通过下属公司正在开发的项目有地处顺义的“田园牧歌”高档公寓项目（建筑面积 1.6 万平方米）、“阿凯笛亚庄园”低密度住宅项目（建筑面积 11 万平方米）、“嘉轩凤凰城”项目（建筑面积 55 万平方米）以及“DBC 嘉州阳光苑”项目（建筑面积 38 万平方米）。

根据丹顿（北京）会计师事务所有限公司出具的丹顿审字[2009]第 1001 号《审计报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，天地控股的总资产为 27.19 亿元，净资产（归属母公司）为 9.38 亿元；2008 年天地控股的营业收入为 11.5 亿元，净利润为 1.26 亿元。天地控股具有较强的履约担保能力。

2、以向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东送股方式作为补充措施

中弘卓业于 2009 年 8 月 17 日出具了《关于盈利预测补偿的承诺》。若拟注入资产在预测年度内未能实现预测的净利润，中弘卓业将对未实现的盈利部分以现金补足，并由第三方天地控股作为履约担保。此外，中弘卓业承诺，若前述方式仍不能有效保证相关盈利预测补偿协议的履行，将采取向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东实施送股，送股总数量为： $(\text{预测净利润} - \text{实际净利润} - \text{已经补偿的金额}) / 4.36$ ，送出股份将在该等股东中按持股比例进行分配。

五、中弘卓业开发的天津武清项目情况介绍

（一）天津武清项目基本情况

地处天津武清的“京津时尚广场”项目，东临常德大街商业街，西临 103 国道，

俯瞰大运河，北临人民广场，地理位置得天独厚，为武清市重点形象工程，建成后将作为武清城区标志性建筑群。

京津时尚广场总建筑面积 16 万平方米，业态丰富，汇集商业、办公、居住，800 米临街商铺，融服饰、餐饮娱乐、大型超市、零售百货、商务办公、银行、邮局等于一体，缔造武清大型商业综合体。项目规划了六个组团，总建筑面积达 162,915 平方米，包括步行商业街和写字楼/公寓两部分，其中商业区建筑面积约 65,300 平方米；写字楼/公寓 14 栋，建筑面积 60,486 平方米，地下超市面积 7,000 平方米。

（二）该项目的开发主体及历史沿革

地处天津武清的“京津时尚广场”项目开发主体为天津中房雍阳置业有限公司（以下简称“雍阳置业”），中房环渤海房地产有限公司持有雍阳置业 50%的股权。

中房环渤海房地产有限公司为根据中国法律于 2006 年 12 月 4 日在北京市工商行政管理局登记的有限责任公司。公司注册资本为 5000 万元，公司住所为：北京市平谷区平谷镇林荫南街东侧北京嘉铭大酒店 403 室，法定代表人：宋宇海，公司经营范围为：房地产开发；销售自行开发后的商品房；房地产信息咨询。

中房环渤海房地产有限公司由中弘卓业和江西中成出资设立，其中中弘卓业出资 4950 万元，占公司注册资本的 99%，江西中成出资 50 万元，占公司注册资本的 1%。截至 2006 年 12 月 1 日，中弘卓业和江西中成缴纳的注册资金全部到位。北京东湖会计师事务所有限公司于 2006 年 12 月 1 日出具了东湖验字（2006）第 027 号《验资报告》对公司设立事项予以验证。

雍阳置业为根据中国法律设立并于 2007 年 1 月 17 日在天津市工商行政管理局登记的有限责任公司。公司注册资本为 2000 万元，公司住所为：武清开发区禄源道南侧（卧龙潭庄园），法定代表人为：陈玉岑，公司经营范围为：房地产开发；商品房销售代理；房屋建筑；室内外装饰装修；建筑材料批发兼零售；物业管理。（以上经营范围涉及许可证的在未取得之前不得从事生产经营活动，国家有专项专营规定的按规定办理）。

雍阳置业由中房环渤海房地产有限公司、北京中房创业房地产开发有限公司和北京鑫侨置业有限公司出资设立，其中中房环渤海房地产有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 50%，北京中房创业房地产开发有限公司出资 800 万元，占注册资本的 40%，北京鑫侨置业有限公司出资 200 万元，占注册资本的 10%。

2007年10月31日，中弘卓业、江西中成与领锐资产管理股份有限公司签署了《关于中房环渤海房地产有限公司之股权转让协议》，中弘卓业和江西中成将所持中房环渤海房地产有限公司100%股权转让给领锐资产管理股份有限公司。至此，中弘卓业和江西中成不再持有中房环渤海房地产有限公司股权，并相应转让了京津时尚广场项目。

（三）项目目前的进展

截至2007年10月中弘卓业转让京津时尚广场项目时，该项目已取得《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，项目开发和销售的证照已经齐备。

据了解，该项目目前已经全部完工，正处于招商和运营阶段。

（四）目前存在的诉讼情况

经了解，雍阳置业所开发的天津武清项目未发现诉讼情况。雍阳置业于2009年7月25日出具《关于涉诉事项的承诺函》，就所开发的天津武清项目涉诉情况出具承诺函如下：“截至本承诺函出具之日，本公司及所开发的天津武清项目未发现诉讼、仲裁等涉诉案件”。

第十一节 收购人及相关中介机构声明

一、收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

王永红

中弘卓业集团有限公司

2009年12月29日

二、收购人财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：

项目主办人：

项目协办人：

民生证券有限责任公司

2009 年 12 月 29 日

三、律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人（或授权代表）：_____

田 予

经办律师（签名）：_____

左 晖

史 克 通

北京市金诚同达律师事务所

2009 年 12 月 29 日

第十二节 备查文件

一、备查文件清单

- （一）中弘卓业的企业法人营业执照、税务登记证
- （二）收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
- （三）ST 科苑关于发行股份购买资产的董事会决议和股东会决议
- （四）收购人关于收购 ST 科苑的董事会决议、股东决定
 - 1、中弘卓业的董事会决议
 - 2、江西中成的股东决定
- （五）与本次收购有关的法律文件
 - 1、《资产出售协议》
 - 2、《发行股份购买资产协议》
 - 3、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
- （六）收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明
- （七）收购人及其董事、监事、高级管理人员有关买卖 ST 科苑股票的自查报告
- （八）所聘请专业机构买卖股票的自查报告
 - 1、财务顾问及相关人员持有或买卖 ST 科苑股票的自查报告
 - 2、法律顾问及相关人员持有或买卖 ST 科苑股票的自查报告
 - 3、会计师事务所及相关人员持有或买卖 ST 科苑股票的自查报告
 - 4、资产评估机构及相关人员持有或买卖 ST 科苑股票的自查报告
- （九）收购人就本次收购所做的承诺
 - 1、收购人关于 ST 科苑股份锁定的承诺
 - 2、收购人关于避免同业竞争承诺
 - 3、收购人关于减少及规范关联交易承诺
 - 4、收购人对上市公司实行“五分开”的承诺
 - 5、关于提供信息真实性和完整性的声明与承诺
- （十）收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明

（十一）收购人拟用于认购 ST 科苑本次新增股份的标的公司股权的评估报告及评估说明

（十二）收购人 2006 年财务报表及 2008 年度审计报告

（十三）财务顾问报告

（十四）法律意见书

二、其他事项

1、本报告书及上述备查文件备置于安徽省科苑（集团）股份有限公司及深圳证券交易所，以备查阅

2、本报告书摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》

3、本报告书披露的国际互联网网址为：<http://www.cninfo.com.cn>